



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO
SAS Quadra 1, Bloco D - Bairro Setor de Autarquias Sul - CEP 70097900 - Brasília - DF - www.trt10.jus.br
Praça dos Tribunais Superiores

TERMO DE REFERÊNCIA - SE // SC

REGRAS DE UTILIZAÇÃO DOS MODELOS PRÉ-APROVADOS:

- O presente modelo foi pensado para o uso no dia-a-dia da Administração, abarcando as aquisições/contratações com padrões corriqueiros neste Regional, sendo certo que aquisições/contratações peculiares, complexas, incomuns demandarão por parte das unidades competentes os ajustes necessários.
- Os campos editáveis do modelo **(CAMPOS COM REALCE AMARELO)** devem ser **preenchidos, excluídos, mantidos ou ajustados** de acordo com as peculiaridades do objeto da contratação e critérios de oportunidade e conveniência, cuidando-se para que sejam reproduzidas as mesmas definições constantes de outros instrumentos da contratação (em especial o Termo de Referência), para que **não conflitem**. **A redação final de quaisquer dos campos editáveis do modelo (CAMPOS COM REALCE AMARELO) deve ser destacada em COR AZUL.**
- Quaisquer alterações (inclusões, exclusões, modificações) nos textos padrão do modelo (TEXTOS DE COR PRETA) deverão ser **destacadas com COR VERMELHA e devidamente justificadas**. No caso de exclusão, o texto deve ser **TACHADO COM COR VERMELHA**.
- Nas hipóteses em que a análise jurídica individualizada for dispensada, as alterações singelas ou formais que não modificarem a substância do texto padrão do modelo, não demandarão a remessa obrigatória à unidade de assessoramento jurídico, sem prejuízo de eventuais dúvidas/controvérsias jurídicas suscitadas pela autoridade competente.
- A **numeração dos itens** do TR foi realizada com a utilização do sistema de Estilos de Formatação do SEI. Portanto, a exclusão de itens, bem como a inclusão de novos itens, resultará na **automática renumeração** dos itens subsequentes. Logo, não devem ser inseridas numerações manualmente, sempre utilizar os Estilos de Formatação.
- Todas as tabelas orientativas (cor cinza) deverão ser **deletadas** após a finalização da edição do respectivo instrumento.
- **Não excluir a informação do rodapé**, alinhada no canto inferior esquerdo, relativa à **versão e data** do presente modelo.

TERMO DE REFERÊNCIA

**SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS OU POR ESCOPO (SE) OU SERVIÇOS CONTINUADOS
SEM MÃO DE OBRA EXCLUSIVA (SC)**

(NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - LEI 14.133/2021)

SUMÁRIO

Objeto

Xxx

Forma de Seleção do Fornecedor			
LICITAÇÃO (Pregão Eletrônico) / OU / CONTRATAÇÃO DIRETA (Dispensa - art. 75, [inciso], da Lei nº 14.133/2019 / OU / Inexigibilidade - art. 74, [caput ou inciso], da Lei nº 14.133/2019)			
Critério de Julgamento	Sistema de Registro de Preços (SRP)?	Amostras?	Vistoria Prévia?
MENOR PREÇO GLOBAL	SIM / NÃO	NÃO	SIM / NÃO
Regime de Execução?	Garantia Contratual Assistência Técnica do Objeto?	Garantia de Proposta (art. 58, NLLC)?	Garantia de Execução (arts. 96 a 102, NLLC)
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO	SIM / NÃO	NÃO	SIM / NÃO
Instrumento Contratual			
ORDEM DE SERVIÇO c/c NOTA DE EMPENHO ou TERMO DE CONTRATO			
Unidade Fiscalizadora da Contratação			
Xxx			
Observações Gerais			
Não será admitida a subcontratação do objeto.			

SEÇÃO I - DO OBJETO E SUAS ESPECIFICAÇÕES

1. DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada, mediante Sistema de Registro de Preços, para a prestação de serviços não continuados ou por escopo OU serviços continuados sem mão de obra exclusiva de xxxx [DESCREVER O OBJETO], conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

	GRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO	CATSER	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	PEDIDO MÍNIMO
GLOBAL	1	1					
		2					
	2	3					
		4					
	3	5					
		6					
	4	7					
		8					
	...	9					
		...					

*** Orientações Gerais:**

1. Prezado servidor responsável, neste tópico você deverá:

- a) Realizar uma descrição sucinta do objeto da contratação (dizer o que está sendo contratado ou qual serviço deverá ser prestado);
- b) Observar se será utilizado SRP ou não. Em caso negativo, excluir o campo editável sobre o uso de tal instrumento auxiliar;
- c) Indicar qual será o quantitativo mínimo por ordem de serviço (se a execução for empreitada por preço unitário [por demanda]); Se for empreitada por preço global, basta excluir essa última coluna da tabela.

*** Orientações Jurídicas:**

-

*** Fundamento Legal:** art. 6º, X, XIII, XXIII, "a"; art. 18, II;

2. DA NATUREZA DO OBJETO

2.1. Trata-se de **serviços comuns não continuados ou por escopo**, porquanto seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por meio de especificações usuais de mercado; e impõem ao contratado o dever de realizar a prestação de um serviço específico em período predeterminado, podendo ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo necessário à conclusão do objeto; nos termos do art. 6º, XIII e XVII da Lei n.º 14.133/2021 (NLLC), tudo conforme conclusões do **Estudo Técnico Preliminar (ETP) - APÊNDICE I deste Termo de Referência.**

OU

2.2. Trata-se de **serviços comuns de engenharia não continuados ou por escopo**, porquanto têm por objeto ações, objetivamente padronizáveis em termos de desempenho e qualidade, de manutenção, de adequação e de adaptação de bens móveis e imóveis, com preservação das características originais dos bens; e impõem ao contratado o dever de realizar a prestação de um serviço específico em período predeterminado, podendo ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo necessário à conclusão do objeto, nos termos do art. 6º, XXI, "a", e XVII da Lei n.º 14.133/2021 (NLLC), tudo conforme conclusões do **Estudo Técnico Preliminar (ETP) - APÊNDICE I deste Termo de Referência.**

OU

2.3. Trata-se de **serviços comuns continuados**, porquanto seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por meio de especificações usuais de mercado; e visam a manutenção da atividade administrativa, decorrentes de necessidades permanentes ou prolongadas; nos termos do art. 6º, XIII e XV da Lei n.º 14.133/2021 (NLLC), tudo conforme conclusões do **Estudo Técnico Preliminar (ETP) - APÊNDICE I deste Termo de Referência.**

OU

2.4. Trata-se de **serviços comuns de engenharia continuados**, porquanto têm por objeto ações, objetivamente padronizáveis em termos de desempenho e qualidade, de manutenção, de adequação e de adaptação de bens móveis e imóveis, com preservação das características originais dos bens; e visam a manutenção da atividade administrativa, decorrentes de necessidades permanentes ou prolongadas, nos termos do art. 6º, XXI, "a", e XV da Lei n.º 14.133/2021 (NLLC), tudo conforme conclusões do **Estudo Técnico Preliminar (ETP) - APÊNDICE I deste Termo de Referência.**

*** Orientações Gerais:**

1. Prezado servidor responsável, neste tópico você deverá:

a) Confirmar que o objeto da contratação é "bem comum". Tecnicamente, tal questão já está respondida no ETP, pois no levantamento de mercado já é possível identificar se, com base nos requisitos técnicos definidos, existem várias empresas que possam prestar tais serviço, lembrando que os requisitos exigidos não podem ser excessivos, a ponto de restringir injustificadamente a competitividade;

*** Orientações Jurídicas:**

-

*** Fundamento Legal:** art. 6º, XIII, XXIII, "a"; art. 18, II;

3. DA FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

3.1. A fundamentação da contratação, com a descrição da necessidade da contratação e demais elementos que caracterizam o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público, sua melhor solução e a viabilidade da contratação, encontra-se explicitada na instrução preparatória, em especial no **Estudo Técnico Preliminar (ETP) - APÊNDICE I deste Termo de Referência.**

*** Orientações Gerais:**

1. Prezado servidor responsável, neste tópico você deverá:

a) Confirmar que a fundamentação da contratação (descrição da necessidade e demais elementos que caracterizam o problema a ser resolvido) está devidamente explicitada na instrução processual, em especial no DFD, ETP e MR;

*** Orientações Jurídicas:**

- Art. 6º, XXIII, "b": *"fundamentação da contratação, que consiste na referência aos estudos técnicos preliminares correspondentes ou, quando não for possível divulgar esses estudos, no extrato das partes que não contiverem informações sigilosas";*

- ART. 18, §1º: *"I - descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público; II - demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração";*

*** Fundamento Legal:** art. 6º, XXIII, "b"; art. 18, I e §1º.

4. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

4.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada no **Estudo Técnico Preliminar (ETP) - APÊNDICE I deste Termo de Referência.**

4.2. A solução escolhida têm por objeto a execução por terceiros de atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem área de competência legal deste Regional, enquadrando-se, portanto, nos pressupostos do art. 48, *caput*, da NLLC e do art. 3º, §1º, do Decreto nº 9.507/2018, e não recaindo em quaisquer das vedações constantes dos incisos I a VI do art. 48 da NLLC e dos incisos I a IV do art. 3º do Decreto nº 9.507/2018.

*** Orientações Gerais:**

1. Prezado servidor responsável, neste tópico você deverá:

- a) Confirmar que a descrição da solução mais vantajosa para a Administração, que corresponderá, é claro, ao objeto da contratação especificada neste TR, está devidamente pormenorizada no ETP;
- b) Confirmar que a solução escolhida no ETP efetivamente tem por objeto a execução por terceiros de atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares, não recaindo nas vedações constantes dos incisos I a VI do art. 48 da NLLC e dos incisos I a IV do art. 3º do Decreto nº 9.507/2018.

*** Orientações Jurídicas:**

- Descrição da solução como um todo, considerando todo o ciclo de vida do objeto, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso (art. 6º, XXIII, "c" c/c art. 18, § 1º, VII, Lei n.º 14.133/2021);
- TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA: Observar se a solução escolhida, de fato, não viola as vedações constantes dos arts. 48 da NLLC e 3º do Decreto nº 9.507/2018.

*** Fundamento Legal:** art. 6º, XXIII, "c"; art. 18, §1º.

5. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

5.1. Os requisitos da presente contratação encontram-se especificados no **APÊNDICE II** deste Termo de Referência.

E/OU

5.2. **XXX** *[Indicar os requisitos necessários para o atendimento da necessidade, bem como todos as características e informações relevantes para o adequado dimensionamento da proposta pelas licitantes. Atentar para que a especificação técnica seja precisa e suficiente para garantir a qualidade da contratação, mas sem restringir a competição ou direcionar para determinada marca, fabricante ou empresa, salvo nas hipóteses previstas no art. 41, I, da Lei n.º 14.133/2021. Não confundir com o modelo de execução, que envolve aspectos relacionados à dinâmica da execução do objeto, desde o regime, os prazos de início e fim, se será administra subcontratação, entre outros. Também não confundir com os critérios de seleção do fornecedor, que envolve os requisitos de habilitação das licitantes, tais quais, os requisitos de qualificação técnica operacional e profissional]*

5.3. **XXX**

5.4. **XXX**

*** Orientações Gerais:**

1. Prezado servidor responsável, este tópico é muito relevante do ponto de vista técnico, e decorre de tópico idêntico do ETP. Neste tópico você deverá:

- a) Indicar todas as especificações/requisitos técnicos do objeto da contratação (por exemplo: o tipo de material, medidas, espessura, cor, etc). Mas lembre-se que os requisitos devem ser apenas os efetivamente necessários à garantia da qualidade da contratação, sob pena de criar indevidamente restrição à competição ou até direcionamento da contratação a determinado fornecedor;
- b) Indicar, se for o caso, a(s) marca(s) admitidas para a contratação (lembrando que isso é excepcional, demandando robusta justificativa no ETP). Por outro lado, sem maiores embaraços, pode ser indicada marca ou fabricante apenas como uma referência de padrão/qualidade, conforme redação sugerida no presente tópico;
- c) Ter muito cuidado para não indicar requisitos técnicos que sejam exclusivos de determinada marca/fabricante (salvo robusta justificativa no ETP);
- d) Atentar que requisitos da contratação se refere apenas às especificações técnicas do objeto; então, questões sobre como o objeto será executado (qual prazo, qual local, etc) não entram neste tópico, mas sim no relativo ao "modelo de execução do objeto"; no mesmo sentido, questões sobre a capacidade técnica da empresa (atestados; experiência da empresa em casos similares, etc.) também não entram neste tópico, mas sim nos tópicos relativos a "critérios de seleção do fornecedor" e "qualificação técnica";
- e) Alinhar, como regra, os requisitos exigidos com os já padronizados no catálogo eletrônico de padronização (<https://www.gov.br/pncp/pt-br/catalogo-eletronico-de-padronizacao>).

2. Se os requisitos forem muitos ou complexos ou, para maior clareza, necessitarem de muitas imagens, tabelas e gráficos, veja que você pode sempre optar por especificá-los em documento apartado (apêndice), elaborado, por exemplo, no Word/Writer, que possui recursos de formatação muito mais amigáveis que o SEI, bastando depois anexá-lo no processo SEI, em formato PDF, logo após a minuta de TR.

3. Por fim, saliente-se que a garantia do objeto e os critérios de sustentabilidade, que também são espécies de "requisitos da contratação", serão tratados em tópicos específicos, logo a seguir.

*** Orientações Jurídicas:**

- Atentar para que a especificação técnica seja precisa e suficiente para garantir a qualidade da contratação, mas sem restringir a competição ou direcionar para determinada marca, fabricante ou empresa, salvo nas hipóteses previstas no art. 41, I, da Lei n.º 14.133/2021;

*** Fundamento Legal:** art. 6º, XXIII, "d"; art. 18, §1º, III; arts. 40 a 43; art. 92, XIII.

6. DA GARANTIA DO OBJETO

6.1. O **prazo de garantia legal** dos serviços é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), sem prejuízo de prazo superior ofertado voluntariamente pelo contratado ou pelo fabricante.

E (SE FOR O CASO)

6.2. O **prazo de garantia contratual** dos serviços, complementar à garantia legal, será de, **no mínimo** () meses, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.

6.3. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual.

*** Orientações Gerais:**

1. Prezado servidor responsável, neste tópico (que trata de espécie de "requisito da contratação") você deverá:
 - a) Indicar a exigência ou não de garantia contratual dos serviços e seu respectivo prazo, conforme justificativas e práticas de mercado avaliadas no ETP. Veja-se que o prazo de garantia contratual dos serviços é aquele contratualmente pactuado, em contraponto ao prazo de garantia legal, que já se aplica por força de lei.
2. Saliente-se que a exigência da garantia contratual dos serviços, bem como o prazo indicado para tal garantia, devem decorrer das justificativas e análises de mercado constante do ETP. Reforce-se que o prazo de garantia contratual não deve destoar das práticas ordinárias do mercado, salvo robusta justificativa no ETP, sob pena de onerar a contratação ou restringir a competição indevidamente.
3. Esclareça-se que o texto sugerido no campo editável é baseado no modelo atualizado de TR de serviços da AGU.

*** Orientações Jurídicas:**

- Garantia do Produto não se confunde com Serviço de Assistência Técnica. Este independe da ocorrência de algum defeito durante a vigência da garantia do produto, sendo prestado inclusive mediante manutenções preventivas. Já aquela somente é acionável pela ocorrência de algum defeito durante sua vigência, podendo a solução ocorrer mediante substituição do produto ou reparação por assistência técnica autorizada (chamada Garantia Técnica), sem com isso prejudicar seu caráter de mera garantia (PARECER n. 00141/2021/GAB/PFUNIVASF/PGF/AGU).
- Desde que fundamentado em estudo técnico preliminar, a Administração poderá exigir que os serviços de manutenção e assistência técnica sejam prestados mediante deslocamento de técnico ou disponibilizados em unidade de prestação de serviços localizada em distância compatível com suas necessidades. (Art. 40, §4º, Lei nº 14.133, de 2021, e art. 10, inciso II, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 58, de 2022).

*** Fundamento Legal:** art. 6º, XXIII, "d"; art. 18, §1º, III; arts. 40 a 43; art. 92, XIII.

7. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE E ACESSIBILIDADE

7.1. A presente contratação observa a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, nos termos do artigo 5º, “caput”, da Lei 14.133/2021.

7.2. Os serviços prestados deverão estar em consonância com o disposto **na Resolução CSJT nº 310/2021 (GUIA DE CONTRATAÇÕES SUSTENTÁVEIS DA JUSTIÇA DO TRABALHO - 3ª edição)**, em especial:

7.2.1. Promover o respeito à diversidade e à equidade, de forma a combater a discriminação que se baseie em preconceito e envolva distinção, exclusão e preferência que tenham o efeito de anular a igualdade de tratamento ou oportunidades;

7.2.2. Contribuir para a erradicação do trabalho infantil e para proteger o adolescente do trabalho ilegal;

7.2.3. Contribuir para a eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou compulsório;

7.2.4. Promover a saúde ocupacional e prevenir riscos e doenças relacionados ao trabalho;

7.2.5. Comprovar como condição prévia à assinatura do contrato e durante a vigência contratual, sob pena de rescisão contratual, o atendimento das seguintes condições:

7.2.5.1. Não possuir inscrição no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores em condições análogas às de escravo, instituído pela Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH nº 04/2016;

7.2.5.2. Não ter sido condenado, o contratado ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta ao previsto: Nos artigos 1º, 3º (inciso IV), 7º (inciso XXXIII) e 170 da Constituição Federal de 1988; Nos artigos 149, 203 e 207 do Código Penal Brasileiro; No Decreto nº 5.017/2004 (promulga o Protocolo de Palermo); Nas Convenções da OIT nº 29 e nº 105; No Capítulo IV do Título III (Da Proteção do Trabalho do Menor) do Decreto-Lei nº 5.452/1943 (CLT); Nos arts. 60 a 69 da Lei nº 8.069/1990 (ECA), que trata do Direito à Profissionalização

e à Proteção no Trabalho; No Decreto nº 6.481/2008, o qual trata da proibição das piores formas de trabalho infantil e ação imediata para sua eliminação.

7.2.6. Obedecer às normas técnicas, de saúde, higiene e de segurança do trabalho, fornecendo aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários para a execução de serviços e fiscalizando o seu uso, conforme consta da Norma Regulamentadora MTE nº 06;

7.2.7. Elaborar e implementar Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), com o objetivo de promoção e preservação da saúde dos trabalhadores, de acordo com as Normas Regulamentadoras do MTE;

7.2.8. XXXX

7.2.9. XXXX

7.2.10. XXXX

*** Orientações Gerais:**

1. Prezado servidor responsável, neste tópico (que também trata de espécie de "requisito da contratação") você deverá:

a) Indicar, conforme já analisado no ETP, os requisitos/critérios de sustentabilidade aplicáveis ao objeto da contratação;

b) Atentar que não se deve "inventar" critérios não justificados no ETP ou não presentes nos guias de contratações sustentáveis da Administração pública (por exemplo: GUIA DE CONTRATAÇÕES SUSTENTÁVEIS DA JUSTIÇA DO TRABALHO - 3ª edição [Resolução CSJT nº 310/2021]; Guia Nacional de Contratações Sustentáveis - AGU [5ª ed - Agosto/2022]; entre outros), sob pena de onerar a contratação ou restringir a competição indevidamente;

2. Saliente-se que a redação inicialmente sugerida no campo editável já foi retirada da Resolução CSJT nº 310/2021 (GUIA DE CONTRATAÇÕES SUSTENTÁVEIS DA JUSTIÇA DO TRABALHO - 3ª edição). Sem embargos, a depender as especificidades do produto a ser adquirido, deverão ser inseridos critérios especiais de sustentabilidade.

*** Orientações Jurídicas:**

-

*** Fundamento Legal:** art. 5º; art. 6º, XXIII, "d"; art. 11 da NLLC; Res. CSJT nº 310/2021.

8. DO MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

8.1. O regime de execução do objeto será: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO OU EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. [Nas contratações SOB DEMANDA, obrigatório o regime de Empreitada por Preço Unitário]

8.2. O modelo de execução do objeto encontra-se especificado no APÊNDICE III deste Termo de Referência.

E/OU

8.3. xxx [especificar como será a dinâmica da execução do objeto; Início da execução do objeto; Descrição detalhada dos métodos, rotinas, etapas, procedimentos, frequência e periodicidade de execução do trabalho; Cronograma de realização dos serviços; Local e horário da prestação dos serviços; Rotinas a serem cumpridas]

8.4. Início da execução do objeto: [xxx] dias a partir do recebimento do Termo de Contrato assinado por ambas as partes OU a partir do recebimento da Nota de Empenho c/c Ordem de Serviço OU a partir do recebimento da respectiva Ordem de Serviço.

8.5. O prazo de execução dos serviços será de XX (XX) dias corridos, a partir do recebimento do Termo de Contrato assinado por ambas as partes OU a partir do recebimento da Nota de Empenho c/c Ordem de Serviço OU a partir do recebimento da respectiva Ordem de Serviço

8.5.1. A **Ordem de Fornecimento** será remetida ao **e-mail** informado pelo contratado na Proposta, valendo como aceite a confirmação de recebimento do referido e-mail e seus anexos, em resposta que deverá ser encaminhada pelo contratado no prazo de **2 (dois) dias úteis**.

8.5.1.1. É dever do **contratado** informar e manter atualizado o seu **endereço físico e eletrônico** para recebimento das comunicações e intimações oficiais deste **TRT-10ª REGIÃO**.

8.5.2. Havendo pedido de **prorrogação do prazo de execução**, este somente será concedido nos casos excepcionais e deverá ser encaminhado por escrito, antes de seu vencimento, anexando-se documento comprobatório do alegado pelo **contratado**.

8.6. **O(s) prazo(s) de execução** dos serviços será(serão):

8.6.1. Para o serviço "A": *[indicar o período de tempo previsto para a conclusão dos serviços]*, com **início** *(indicar a data ou evento para o início dos serviços)*, a partir do recebimento do Termo de Contrato assinado por ambas as partes **O U** a partir do recebimento da Nota de Empenho c/c Ordem de Serviço **OU** a partir do recebimento da respectiva **Ordem de Serviço**

8.6.2. Para o serviço "B": *[indicar o período de tempo previsto para a conclusão dos serviços]*, com **início** *(indicar a data ou evento para o início dos serviços)*, a partir do recebimento do Termo de Contrato assinado por ambas as partes **O U** a partir do recebimento da Nota de Empenho c/c Ordem de Serviço **OU** a partir do recebimento da respectiva **Ordem de Serviço**

8.6.3. A **Ordem de Fornecimento** será remetida ao **e-mail** informado pelo contratado na Proposta, valendo como aceite a confirmação de recebimento do referido e-mail e seus anexos, em resposta que deverá ser encaminhada pelo contratado no prazo de **2 (dois) dias úteis**.

8.6.3.1. É dever do **contratado** informar e manter atualizado o seu **endereço físico e eletrônico** para recebimento das comunicações e intimações oficiais deste **TRT-10ª REGIÃO**.

8.6.4. Havendo pedido de **prorrogação do prazo de execução**, este somente será concedido nos casos excepcionais e deverá ser encaminhado por escrito, antes de seu vencimento, anexando-se documento comprobatório do alegado pelo **contratado**.

8.6.4.1. Eventual pedido de prorrogação deverá ser encaminhado para o **e-mail** **XXX**, *[informar o endereço de e-mail da unidade responsável]*.

8.6.4.2. O simples envio do pedido de prorrogação e dos documentos comprobatórios não garante o deferimento do pleito e, caso seja a prorrogação autorizada pela Administração, esta não elide a análise de possível aplicação das penalidades previstas neste Termo de Referência, observada a ampla defesa.

8.7. **O cronograma** de realização dos serviços será o seguinte:

8.7.1. **xxx**

8.7.2. **xxx**

8.8. Os serviços serão executados em **etapas sucessivas**, conforme a seguir detalhado: *[data de início e data de fim de cada etapa para que fique clara a ocorrência de eventuais atrasos]*

8.8.1. **Etapa 1: xxx**

8.8.2. **Etapa 2: xxx**

8.8.3. **Etapa 3: xxx**

8.9. O contratado deverá, às suas expensas, executar os serviços nos seguintes **locais e horários**:

8.9.1. **Endereços:**

8.9.1.1. **xxx**

8.9.1.2. **xxx**

8.9.2. **Horários:**

8.9.2.1. xxx

8.9.2.2. xxx

8.10. A execução contratual observará as seguintes rotinas:

8.10.1. xxx

8.10.2. xxx

8.11. Apresenta-se a seguir a descrição detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias, procedimentos, frequência e periodicidade de execução do trabalho:

8.11.1. xxx

8.11.2. xxx

*** Orientações Gerais:**

1. Prezado servidor responsável, este tópico é muito relevante do ponto de vista técnico. Neste tópico você deverá:

- a) Indicar como será a execução do objeto, ou seja, como será a dinâmica dos serviços a serem prestados;
- b) Atentar que não poderão faltar neste tópico informações sobre: o Regime de Execução; o Prazo(s) de Execução; e o Local/Endereço da Prestação dos Serviços;
- c) Observar que o regime de execução dos serviços, como regra, poderá ser Empreitada por Preço Global (quanto o serviço é indivisível ou com os custos muito precisamente especificado, havendo um pagamento global por etapa ou na conclusão do objeto) ou Empreitado por Preço Unitário (quando o serviço for sendo entregue "por demanda" conforme cada ordem de fornecimento; ou no caso de serviços de engenharia em que não é possível delimitar com muita precisão o custo total, devendo ser observando unitariamente os custos conforme concluída cada etapa ou o objeto total);
- d) Observar que, dependendo do caso, cada item poderá ter prazos e locais diferentes de execução, ou seja, poderão haver diversos "modelo de execução" para cada item da contratação;

2. Se o modelo de execução for muito variado ou complexo ou, para maior clareza, necessitar de muitas imagens, tabelas e gráficos, veja que você pode sempre optar por especificá-los em documento apartado (apêndice), elaborado, por exemplo, no Word/Writer, que possui recursos de formatação muito mais amigáveis que o SEI, bastando depois anexá-lo no SEI, em formato PDF, logo após a minuta de TR.

3. O regime de execução deve ser sopesado e explicitado pela Administração, em particular em termos de eficiência na gestão contratual. Como regra, exige-se que as características qualitativas e quantitativas do objeto sejam previamente definidas no edital, permitindo-se aos licitantes a elaboração de proposta fundada em dados objetivos e seguros. Quando isso não é possível, ou seja, quando não se sabe ao certo a estimativa precisa dos itens e quantitativos que compõem o objeto a ser contratado, o gestor deve avaliar a melhor forma de execução contratual. Na empreitada por preço global, cada parte assume, em tese, o risco de eventuais distorções nos quantitativos a serem executados, que podem ser superiores ou inferiores àqueles originalmente previstos na planilha orçamentária da contratação. Justamente por isso, a adoção de tal regime pressupõe um Termo de Referência de boa qualidade, que estime com adequado nível de precisão as especificações e quantitativos da obra ou serviço, fornecendo aos licitantes todos os elementos e informações necessários para o total e completo conhecimento do objeto e a elaboração de proposta fidedigna (art. 47 da Lei nº 8.666, de 1993), para evitar distorções relevantes no decorrer da execução contratual (TCU. Acórdão 1978/2013-Plenário, TC 007.109/2013-0, relator Ministro Valmir Campelo, 31.7.2013). Já na empreitada por preço unitário, em que o preço é fixado por unidade determinada, os pagamentos correspondem à medição dos serviços efetivamente executados, de modo que os riscos dos contratantes em relação a diferenças de quantitativos são menores. Tal regime é mais apropriado para os casos em que não se conhecem de antemão, com adequado nível de precisão, os quantitativos totais da obra ou serviço: a execução das "unidades" se dará de acordo com a necessidade observada, com a realização de medições periódicas a fim de quantificar os serviços efetivamente executados e os correspondentes valores devidos (TCU. Acórdão 1978/2013-Plenário, TC 007.109/2013-0, relator Ministro Valmir Campelo, 31.7.2013). Assim, na empreitada por preço unitário haverá a execução do contrato conforme a demanda, e esse regime de execução foi criado para resolver o problema da necessidade de fixar uma remuneração sem que se tivesse, desde logo, a quantidade exata do encargo a ser executado. **A opção da Administração por um ou outro regime não decorre de mera conveniência, mas sim da possibilidade, no caso concreto, de predefinir uma estimativa precisa dos itens e respectivos quantitativos que compõem o objeto a ser licitado. Se tal possibilidade existir, a regra é a adoção da empreitada por preço global, normalmente atrelada às obras e serviços de menor complexidade. Do contrário, deve ser adotada a empreitada por preço unitário.** (Nota Explicativa do Modelo de TR de Serviços da AGU - v. maio/2023)

4. Por fim, saliente-se que a subcontratação, que também é espécie relativa ao "modelo de execução", será tratado em tópico específico, logo a seguir.

*** Orientações Jurídicas:**

- Regime de Execução / Forma de Fornecimento:

a) AQUISIÇÕES: Fornecimento Parcelado; Fornecimento Integral; Fornecimento Continuado.

b) SERVIÇOS EM GERAL: Empreitada por Preço Unitário; Empreitada por Preço Global; Contratação por Tarefa; Fornecimento e Prestação de Serviço Associado;

c) OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA: Empreitada por Preço Unitário; Empreitada por Preço Global; Empreitada Integral; Contratação por Tarefa; Contratação Integrada; Contratação Semi-Integrada; Fornecimento e Prestação de Serviço Associado;

- A Empreitada Integral, a Contratação Semi-Integrada e a Contratação Integrada, como regra, se aplicam apenas para Obras e Serviços Especiais de Engenharia, não se enquadrando neste modelo de TR.

*** Fundamento Legal:** art. 6º, XXIII, "e"; art. 18, III, VII; art. 40, §1º a §4º; art. 92, VII.

9. DA SUBCONTRATAÇÃO

9.1. **Não será admitida a SUBCONTRATAÇÃO do objeto contratual.**

*** Orientações Gerais:**

1. Prezado servidor responsável, neste tópico (que também trata de aspecto relativo ao "modelo de execução") você deverá:

a) Indicar, conforme levantamento de mercado realizado no ETP, se será admitido subcontratação ou não, e seus respectivos limites e partes do objeto, tudo conforme característica do mercado;

b) Observar que a subcontratação parcial é permitida e deverá ser analisada pela Administração com base nas informações dos estudos preliminares, em cada caso concreto. Caso admitida no Termo de Referência, **deve-se estabelecer com detalhamento seus limites e condições, inclusive especificando quais parcelas do objeto poderão ser subcontratados**. (Nota Explicativa do Modelo de Contrato de Serviços da AGU - v. maio/2023)

c) Observar que é vedada a subcontratação completa ou da parcela principal da obrigação.

*** Orientações Jurídicas:**

- A subcontratação parcial é permitida e deverá ser analisada pela Administração com base nas informações dos estudos preliminares, em cada caso concreto. Caso admitida, o Termo de Referência e o Contrato estabelecerão com detalhamento seus limites e condições, inclusive especificando quais parcelas do objeto poderão ser subcontratados (Nota Explicativa do Modelo de TR de Serviços da AGU - v. maio/2023)

*** Fundamento Legal:** art. 6º, XXIII, "e"; art. 18, III, VII; art. 40, §1º a §4º; art. 92, VII.

10. DOS MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

10.1. **Não será exigida a disponibilização, para a execução dos serviços, de outros materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios que não aqueles ordinariamente necessários para a execução do objeto da contratação nos termos definidos nos requisitos da contratação e modelo de execução do objeto.**

OU

10.2. **Para a perfeita execução dos serviços, o Contratado deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário:**

10.2.1. **xxx**

10.2.2. **xxx**

*** Orientações Gerais:**

1. Prezado servidor responsável, neste tópico (que também trata de aspecto relativo ao "modelo de execução") você deverá:

a) Indicar se, para a execução dos serviços, o contratado deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios (p.ex: baldes, panos, produtos de limpeza, ferramentas específicas, EPI's específicos, etc).

*** Orientações Jurídicas:**

-

*** Fundamento Legal:** art. 6º, XXIII, "e"; art. 18, III, VII; art. 40, §1º a §4º; art. 92, VII.

11. DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO DOS RESULTADOS

11.1. O **TRT-10ª REGIÃO** efetuará glosa na fatura, proporcional ao nível de inobservância dos critérios de qualidade exigidos para a consecução do objeto da contratação, conforme tabela a seguir, sem prejuízo das sanções previstas neste Termo de Referência:

ITEM	DESCRIÇÃO	INCIDÊNCIA	CORRESPONDÊNCIA
1	Deixar de cumprir prazos de início e conclusão do serviço, sem prévia justificativa	por dia de atraso	1% do valor da ordem de serviço
2	Funcionário sem uniforme e sem EPI, quando necessário	por ocorrência	1% do valor da ordem de serviço
3	Serviço entregue não aceito pela fiscalização e não corrigido no prazo estipulado	por dia de atraso	2% do valor da ordem de serviço
4	Deixar de cobrir móveis e equipamentos com lonas limpas durante a execução do serviço	por ocorrência	3% do valor da ordem de serviço
5	Deixar de cobrir rodapés, esquadrias, espelhos de tomadas e interruptores com fitas durante a execução do serviço...	por ocorrência	1% do valor da ordem de serviço
6	...	...	...

11.2. As glosas poderão ser aplicadas cumulativamente.

11.3. As glosas ficarão limitadas a **10%** (dez por cento) do valor da **ordem de serviço**.

*** Orientações Gerais:**

1. Prezado servidor responsável, neste tópico você deverá indicar as regras/critérios de medição dos resultados que impactarão os pagamentos devidos ao contratado conforme seu desempenho durante a execução contratual.

*** Orientações Jurídicas:**

-

*** Fundamento Legal:** art. 6º, XXIII, "g"; art. 18, III; art. 144.

12. DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO [APENAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA]

12.1. Conforme justificado no ETP, diante das características do objeto e por não representar prejuízo à competitividade e economicidade da contratação, a medição e pagamento do objeto ocorrerá em

etapa única, após o **recebimento definitivo** da integralidade da obra ou serviço de engenharia.

OU

12.2. **O cronograma físico-financeiro encontra-se especificado no APÊNDICE IV deste Termo de Referência.**

*** Orientações Gerais:**

1. Prezado servidor responsável, se o objeto **não** for obra ou serviço de engenharia, você deverá **excluir** este tópico.

2. Por outro lado, se objeto for enquadrado como obra ou serviço de engenharia, neste tópico (que também trata de aspecto relativo ao "modelo de execução") você deverá:

a) especificar se o pagamento será realizado em etapa única (ao final), após o recebimento definitivo do objeto, conforme justificado no ETP; ou

b) apresentar o cronograma físico-financeiro da obra ou serviços de engenharia, conforme justificado no ETP.

Recomenda-se que seja especificado no cronograma o montante percentual do custo de cada etapa de medição e pagamento, como instrumento para mitigação do risco de **jogo de cronograma**.

*** Orientações Jurídicas:**

1. Art. 46, §9º: § 9º Os regimes de execução a que se referem os incisos II (por preço global), III (integral), IV (por tarefa), V (integrada) e VI (semi-integrada) do caput deste artigo serão licitados por preço global e **adotarão sistemática de medição e pagamento associada à execução de etapas do cronograma físico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado**, vedada a adoção de sistemática de remuneração orientada por preços unitários ou referenciada pela execução de quantidades de itens unitários.

1. art; 92, § 5º: *"Nos contratos de obras e serviços de engenharia, sempre que compatível com o regime de execução, a medição será **mensal**".* OBS: medição mensal geralmente aplicável nos casos de regime de execução por empreitada por preço global, integral, por tarefa, integrada e semi-integrada).

2. IN SEGES/ME nº 77/2022 > Art. 5º, §1º: *"Considera-se liquidação de despesa o segundo estágio da despesa pública e consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito, após a execução do objeto ou de etapa do cronograma físico-financeiro do contrato, conforme o caso".*

3. Conceitos importantes (fonte: Manual de fiscalização de obras do TCU):

> **Cronograma Físico-Financeiro**: representação gráfica do desenvolvimento dos serviços a serem executados ao longo do tempo de duração da obra, demonstrando, em cada período, o percentual de avanço físico a ser executado e o respectivo valor financeiro envolvido.

> **Jogo de cronograma**: também denominado jogo de planilha na distribuição dos pagamentos no cronograma físico-financeiro da obra, é a distorção do cronograma físico-financeiro caracterizada pela ocorrência de serviços com sobrepreços nas etapas iniciais do cronograma financeiro e com subpreços nas etapas finais.

> **Jogo de planilha**: é uma prática fraudulenta em que itens da planilha contratual com preços baixos ou pouco lucrativos têm seus quantitativos reduzidos ou suprimidos, ou quando serviços com preços acima do de mercado tem seus quantitativos aumentados, e/ou a combinação de ambos.

*** Fundamento Legal**: Art. 46 da NLLC; IN 91/2022 - SEGES/ME; Decreto nº 7.983/2013.

SEÇÃO II - DO VALOR ESTIMADO E ORÇAMENTO DA CONTRATAÇÃO

13. DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

13.1. As estimativas do valor da contratação, incluindo preços referenciais, memórias de cálculo e parâmetros utilizados, encontram-se consignadas em Planilha Estimativa de Preços, **APÊNDICE V deste Termo de Referência.**

13.1.1. A elaboração do orçamento estimado observará a legislação aplicável ao caso, e

explicitará a **metodologia** utilizada, a **análise crítica** realizada, e o **responsável** pela estimativa.

13.2. O valor estimado será **público** e representará o **valor máximo** admitido para a contratação.

13.2.1. Ainda que eventualmente adotado critério de julgamento **por grupo de itens ou global**, o valor estimado para **cada item** também representará, respectivamente, o **valor máximo** admitido.

*** Orientações Gerais:**

1. Prezado servidor, neste tópico você deverá apenas ajustar o número do apêndice do TR que será a planilha de valor estimado da contratação, a depender da quantidade de apêndices que você já tiver incluído em razão dos demais tópicos (em especial, o apêndice dos "requisitos da contratação" e o do "modelo de execução").

2. Esclareça-se que, em regra, a DIAQS que elabora a planilha do orçamento estimado da contratação, mas caso sua própria unidade a tenha elaborado, cuidar de observar as diretrizes contidas na IN SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021 (contratações em geral) e também a IN SEGES/ME nº 91, de 16 de dezembro de 2022 (no caso de obras e serviços de engenharia), explicitando em tal documento: a metodologia utilizada, a análise crítica realizada, e o responsável pela estimativa.

*** Orientações Jurídicas:**

- Em regra, o orçamento estimado deverá ser público (art. 24), especialmente por representar critério de aceitabilidade da proposta (valor máximo aceitável) (art. 59, III);

*** Fundamento Legal:** art. 6º, XXIII, "i"; art. 24.

14. DA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14.1. O objeto desta contratação encontra-se previsto no SIGEO-JT (**Código XXXX**), bem como possui **previsão de recursos orçamentários** conforme manifestação da unidade orçamentária competente na instrução preparatória da contratação.

14.2. A despesa decorrente do objeto desta licitação correrá à conta dos recursos consignados ao **TRT-10ª REGIÃO**:

14.2.1. Programa: **Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho**;

14.2.2. Classificação Funcional-Programática: **02.122.0033.4256.6018**;

14.2.3. Categoria Econômica: **Despesa Corrente**;

14.2.4. Elementos de Despesa: **3.3.90.XX.XX**;

*** Orientações Gerais:**

1. **Prezado servidor responsável**, neste tópico você deverá:

- a) Confirmar que a contratação consta no SIGEO, indicando o respectivo código. Tal informação, em tese, já estará indicada no DFD;
- b) Observar que as informações precisas sobre a origem dos recursos que responderão pela despesa serão apresentados pela SEORF no curso da instrução processual, portanto, por ora, não precisa se preocupar em preencher os demais elementos.

*** Orientações Jurídicas:**

- Para a contratação, necessário constar o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica (art. 92, VIII).
- ON 52 AGU: “As despesas ordinárias e rotineiras da administração, já previstas no orçamento e destinadas à manutenção das ações governamentais preexistentes, dispensam as exigências previstas nos incisos I e II do art. 16 da Lei Complementar 101, de 2000.” Caso contrário, inserir o seguinte item:

Tratando-se, o caso, de criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarretará aumento da despesa, a declaração do ordenador de despesas competente relativamente à adequação orçamentária e financeira da despesa, consoante inciso II do art. 16 da LC 101/2000 (LRF) c/c art. 6º, XXIII, da NLLC, acompanhada da respectiva estimativa do impacto orçamentário financeiro, conforme previsto no inciso I do referido art. 16 da LRF, será apresentada no momento oportuno, integrando a documentação da instrução processual.

*** Fundamento Legal:** art. 6º, XXIII, "j"; art. 92, VIII; art. 16, II, da LRF.

SEÇÃO III - DA SELEÇÃO DO FORNECEDOR

15. DA FORMA DE SELEÇÃO

15.1. A seleção do **contratado** se dará por intermédio de **LICITAÇÃO**, na modalidade **PREGÃO**, conforme art. 28, I, da Lei n.º 14.133/2021 / **OU** / mediante **CONTRATAÇÃO DIRETA**, por **DISPENSA** de licitação **em razão do valor**, conforme art. 72, VI c/c art. 75, I e II, da Lei n.º 14.133/2021 / **OU** / por escolha justificada para a **CONTRATAÇÃO DIRETA**, por **DISPENSA** de licitação, conforme art. 72, VI c/c art. 75, INCISO [informar o respectivo inciso], da Lei n.º 14.133/2021 / **OU** / por escolha justificada para a **CONTRATAÇÃO DIRETA**, por **INEXIGIBILIDADE**, conforme art. 72, VI c/c art. 74, INCISO [informar o respectivo inciso], da Lei n.º 14.133/2021.

15.1.1. A **contratação direta** do objeto, conforme item precedente, encontra-se justificada no **Estudo Técnico Preliminar (ETP) - APÊNDICE I deste Termo de Referência**. [Se a contratação direta for em razão do pequeno valor, excluir este subitem, pois a justificativa decorre do orçamento estimado c/c o enquadramento da despesa]

15.2. O **critério julgamento** adotado será: **MENOR PREÇO OU MENOR PREÇO POR ITEM OU MENOR PREÇO POR GRUPO DE ITENS OU MENOR PREÇO GLOBAL**. ["menor preço" pode ser substituído por "maior desconto", conforme o caso]

15.2.1. O critério de julgamento adotado, conforme item precedente, encontra-se justificado no **Estudo Técnico Preliminar (ETP) - APÊNDICE I deste Termo de Referência**.

*** Orientações Gerais:**

1. Prezado servidor responsável, neste tópico você deverá:

a) Indicar se a contratação será realizada mediante licitação ou se mediante contratação direta (dispensa ou inexigibilidade), apontando obrigatoriamente o respectivo dispositivo legal. A regra é a licitação, assim sendo, a contratação direta deverá ser justificada, demonstrando o cumprimento dos requisitos legais específicos para cada caso. Por fim, no caso da dispensa de pequeno valor, o efetivo enquadramento nessa hipótese será confirmado na análise da DIAQS.

b) Indicar o critério de julgamento que será adotado; A regra é o parcelamento do objeto (logo, julgamento por itens), assim sendo, a aglutinação de itens em grupos ou globalmente demanda justificativa técnica (que já deverá constar no ETP);

2. Ressalte-se que o parcelamento ou não do objeto é tema muito relevante, e terá fortes consequências práticas na gestão contratual. Por exemplo, se uma contratação tiver 20 itens de nicho de mercado similar, a adoção do critério menor preço por item poderá resultar na necessidade de se formalizar 20 contratos com 20 empresas diferentes. A vantagem nesse caso é ter "certeza" de que cada item realmente está no menor preço de mercado para a Administração licitante no momento. A desvantagem é o possível entrave administrativo que essa multiplicação desproporcional de contratos resultará. Já num exemplo de critério de julgamento "por grupo ou global", a vantagem, sem dúvida, poderia ser uma racionalização do volume de contratos a gerir, desde que o levantamento de mercado demonstre que esse agrupamento não representará restrição indevida à competitividade. Por outro lado, a desvantagem é o aumento do risco de sobrepreço, visto que não haverá competição item a item, demandando maior cautela na elaboração da pesquisa de preços, e observância da vedação ao aceite de proposta com item em valor superior ao estimado, ainda que o valor global seja o menor entre as concorrentes.

3. Por fim, saliente-se que a "garantia de proposta" e "amostras", que também são temas relativos à "seleção do fornecedor" (fase externa), serão tratados em tópico específico, logo a seguir.

*** Orientações Jurídicas:**

- Adotando-se, como critério de julgamento, Menor Preço por Grupo ou Global, deverá ser apresentada a devida justificativa. Ademais, segundo o art. 82. § 1º, da Lei n.º 14.133/2021, a adoção deste critério somente poderá ocorrer quando for demonstrada a inviabilidade de se promover a adjudicação por item e for evidenciada a sua vantagem técnica e econômica, e o critério de aceitabilidade de preços unitários máximos deverá ser indicado no edital.

- Critério de julgamento: MENOR PREÇO (Item único); MENOR PREÇO POR ITEM; MENOR PREÇO POR GRUPO DE ITENS; MENOR PREÇO GLOBAL; MAIOR DESCONTO.

*** Fundamento Legal:** art. 6º, XLI, XXIII, "h"; art. 18, VIII, IX; art. 34, §2º; art. 82, §1º.

16. **DA GARANTIA DE PROPOSTA**

16.1. **Não se exigirá Garantia de Proposta dos interessados na licitação ou contratação direta.**

*** Orientações Gerais:**

1. Prezado servidor responsável, neste tópico você deverá:

a) Indicar se será exigida garantia de proposta (apresentada durante o certame público, como requisito de pré-habilitação), conforme os riscos envolvidos no caso. Sem embargos, vale esclarecer que exigir tal garantia é medida excepcional, e demandará robusta justificativa, sendo difícil visualizar, diante da realidade prática deste Regional (talvez no caso de serviços de engenharia vultosos e urgentes); Mas, sendo jurídica e tecnicamente possível incluir tal exigência, oportuno manter tal tópico para demonstração de que ele foi conscientemente apreciado.

*** Orientações Jurídicas:**

- Garantia da Proposta [arts. 58, 90, §5º, NLLC]

*** Fundamento Legal:** art. 6º, XLI, XXIII, "h"; art. 18, VIII, IX; art. 34, §2º; art. 82, §1º.

17. DAS AMOSTRAS

17.1. Não serão exigidas AMOSTRAS do(s) objeto(s) da contratação.

* Orientações Gerais:

1. Prezado servidor responsável, neste tópico você deverá:

- Informar, conforme justificativas constantes no ETP, se será exigida ou não a apresentação de amostras;
- Indicar, objetivamente, as hipóteses em que será dispensada a remessa de amostras (já consta sugestão de redação no campo editável);
- Apontar o local onde deverão ser entregues as amostras dos itens para os quais elas foram exigidas;
- Ajustar, no caso de contratação direta, a redação sugerida para a exigência de amostras, visto que, por ora, é mais adaptada ao caso de licitação.

2. Sem embargos, saliente-se que, em matéria de serviços, é raro haver exigência de amostras (ou prova de conceito), sendo medida mais comum em matéria de compras. De todo modo, se tal exigência for justificadamente necessária, você poderá pegar a sugestão de redação do modelo de TR para aquisição de bens.

3. Ressalte-se que a exigência de prova de conceito, amostra, protótipo, testes e outras formas de avaliação de conformidade do objeto é excepcional. Eventual exigência nesse sentido deve ser ponderada pela Administração à luz do caso concreto, mediante justificativa. O insucesso em contratações pretéritas pode justificar essa previsão. Há itens de baixa qualidade que simplesmente não funcionam como deveriam, embora possuam descrição técnica semelhante à de objetos de boa qualidade. O julgamento pelo menor preço pode atrair o fornecimento de bens de pouca qualidade, devendo a Administração adotar cautelas para não adquirir material imprestável e, mais importante, evitar repetidamente contratar nessas condições. (Modelo AGU - TR Compras)

* Orientações Jurídicas:

- A apresentação/análise de amostras integra a fase de julgamento, resultando na classificação ou desclassificação do licitante provisoriamente vencedor, conforme o caso.

* **Fundamento Legal:** art. 6º, XXIII, "h"; art. 17, §3º; arts. 41 e 42.

18. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

18.1. Os requisitos ordinários para **habilitação**, estabelecidos nos arts. 62 a 70 da NLLC, serão verificados por meio do **SICAF**, nos documentos por ele abrangidos em relação à **habilitação jurídica, à regularidade fiscal, social e trabalhista, e à qualificação-econômico financeira**, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

18.1.1. Em razão das peculiaridades do objeto da contratação, para fins de **habilitação jurídica**, também será exigida a apresentação do **ato de autorização para o exercício da atividade** de (especificar a atividade contratada sujeita à autorização), expedido por (especificar o órgão competente) nos termos do art. da (Lei/Decreto) nº

18.2. As exigências adicionais/especiais de **Qualificação Econômico-Financeira** e/ou **Qualificação Técnica** estão disciplinadas nos tópicos a seguir, denominados "DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA" e "DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA".

*** Orientações Gerais:**

1. Prezado servidor responsável, relativamente a este tópico, registre-se apenas que os critérios gerais (padrões) de habilitação já constarão no Edital; já as eventuais exigências adicionais de Qualificação Econômico-Financeira e/ou especiais de Qualificação Técnica serão destacadas em tópicos próprios a seguir.

2. O subitem relativo à apresentação de **ato de autorização do poder público para o exercício da atividade** tem como fundamento a parte final do disposto no art. 66 da Lei nº 14.133, de 2021. Cabe à Unidade Responsável analisar se a atividade relativa ao objeto a ser contratado exige registro ou autorização para funcionamento, em razão de previsão legal ou normativa. Em caso positivo, deverão ser especificados o documento a ser apresentado, o órgão competente para expedir-lo e o respectivo fundamento legal. Cite-se, como exemplo, a necessidade de registro de pessoas físicas ou jurídicas no Exército, com vistas ao exercício de qualquer atividade relativa a Produto Controlado pelo Exército (PCE), tais como a fabricação, o comércio, a importação, a exportação, a utilização e a prestação de serviços envolvendo arma de fogo, explosivo, munição, dentre outros.

*** Orientações Jurídicas:**

-

*** Fundamento Legal:** art. 6º, XXIII, "h"; art. 18, IX; art. 63, §§ 2º e 3º.

19. **DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA**

19.1. **Não serão** exigidos requisitos adicionais de **Qualificação Econômico-Financeira**.

OU

19.2. **Serão** exigidos, conforme justificativas constantes no **Estudo Técnico Preliminar (ETP) - APÊNDICE I deste Termo de Referência**, os seguintes requisitos adicionais de **Qualificação Econômico-Financeira**:

19.2.1. **Comprovação de capital social (CS)** não inferior a **10% (dez por cento)** do valor estimativo da contratação (art. 69, §4º, da NLLC), **quando** qualquer dos índices Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral, informados pelo SICAF, for **igual ou inferior a 1**. *[exigência adicional vedada para aquisição de bens com entrega imediata - art. 18, §4º da NLLC]*

19.2.1.1. **Nas contratações com prazo de vigência superior a 12 meses**, a referida comprovação de **capital social (CS)** mínimo limita-se ao **valor estimado da contratação para o período de 12 meses** (Acórdão 1335/2010-Plenário, Acórdão 1214/2013-TCU-Plenário, Acórdão 2763/2016-TCU-Plenário, Acórdão 2268/2022-Plenário, Acórdão 592/2016-TCU-Plenário, Acórdão 499/2020-Plenário).

*** Orientações Gerais:**

1. Prezado servidor responsável, neste tópico você deverá:

- Indicar se haverá ou não exigência de requisitos adicionais de qualificação econômico-financeira. Tal aspecto deverá estar avaliado no ETP, diante das características da contratação, práticas de mercado, e gestão de riscos com a experiência de contratações anteriores;
- Atentar que exigências adicionais devem ser justificadas (lá no ETP), e relativas apenas ao indispensável para a demonstração da "capacidade" da empresa executar o objeto, sob pena de criar restrições indevidas à competitividade;

*** Orientações Jurídicas:**

-

*** Fundamento Legal:** art. 6º, XXIII, "h"; art. 18, IX; art. 63, §§ 2º e 3º.

20. **DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**

20.1. **Não serão** exigidos requisitos especiais de **Qualificação Técnica**.

OU

20.2. **Serão** exigidos, conforme justificativas constantes no **Estudo Técnico Preliminar (ETP) - APÊNDICE I deste Termo de Referência**, os seguintes requisitos especiais de **Qualificação Técnico-Operacional**:

20.2.1. Prova de atendimento dos seguintes **requisitos previstos na lei especial** (art. 67, IV, da NLLC):

20.2.1.1. **XXXX**

20.2.1.2. **XXXX**

20.2.2. Registro ou inscrição do **fornecedor na entidade profissional**(escrever por extenso), em plena validade (art. 67, V, da NLLC);

20.2.3. Comprovação de aptidão para a execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta contratação, por meio da apresentação de **certidões ou atestados, limitados a 50% do quantitativo previsto para o serviço (art. 67, §2º, da NLLC)**, e regularmente emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou pelo conselho profissional competente, quando for o caso (art. 67, II, §§º1 e 2º, da NLLC). Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados, deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:

20.2.3.1. Deverá haver a comprovação da experiência **mínima de 3 (três) anos** [limite máximo de 3 (três) anos (art. 67, § 5º, da Lei nº 14.133/21)] anos na prestação dos serviços, sendo aceito o somatório de atestados de períodos diferentes, não havendo obrigatoriedade de os anos serem ininterruptos. **[APENAS PARA SERVIÇOS CONTÍNUOS]**

20.2.3.2. Será admitida, para fins de comprovação de **quantitativo mínimo**, a apresentação e o **somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante**, pois essa situação equivale, para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única contratação, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP nº 5/2017, aplicável por força da IN SEGES/ME nº 98/2022.

20.2.3.3. Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome da **matriz** ou da **filial** da empresa licitante (ou fornecedora).

20.2.3.4. O licitante (ou o fornecedor) disponibilizará todas as informações necessárias à **comprovação da legitimidade** dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto do contrato, entre outros documentos.

20.2.3.5. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua **atividade econômica principal ou secundária** especificadas no contrato social vigente;

20.2.3.6. A apresentação de certidões ou atestados de desempenho anterior emitido em favor de **consórcio** do qual tenha feito parte será admitido, desde que atendidos os requisitos do art. 67, §§ 10 e 11, da Lei nº 14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.

20.2.3.7. Declaração de que o licitante (ou o fornecedor) possui ou instalará **escritório em local** (cidade/município) previamente definido pela Administração, a ser comprovado no **prazo máximo de 60 (sessenta) dias** contado a partir da vigência do contrato.

20.3. **Serão** exigidos, conforme justificativas constantes no **Estudo Técnico Preliminar (ETP) - APÊNDICE I deste Termo de Referência**, os seguintes requisitos especiais de **Qualificação Técnico-Profissional**:

20.3.1. Apresentação do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente **registrado(s) no conselho** profissional competente, detentor de **atestado de responsabilidade técnica** por execução de objeto de características semelhantes, também abaixo indicado(s):

20.3.1.1. Para o (Engenheiro Civil, Elétrico, Mecânico...): serviços de (...)

20.3.1.2. Para o (Arquiteto e Urbanista...): serviços de (...)

20.3.1.3. Para o (Técnico Industrial...): serviços de (...) etc (...)

20.3.2. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverá(ão) **participar da execução do objeto do contrato**, e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração (§ 6º do art. 67 da Lei nº 14.133, de 2021).

20.3.3. **Não serão admitidos** atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento, tenham dado causa à aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 desta Lei em decorrência de orientação proposta, de prescrição técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

20.3.4. O licitante (ou o fornecedor) deverá apresentar, ainda, a **relação de compromissos** por ele assumidos, que importem em **diminuição da disponibilidade do pessoal técnico** apresentado para fins de qualificação técnico-profissional (art. 67, §8º, da NLLC).

*** Orientações Gerais:**

1. Prezado servidor responsável, neste tópico você deverá:

- Indicar se haverá ou não exigência de requisitos especiais de qualificação técnica. Tal aspecto deverá estar avaliado no ETP, diante das características da contratação, práticas de mercado, e gestão de riscos com a experiência de contratações anteriores;
- Atentar que exigências especiais devem ser justificadas (lá no ETP), e relativas apenas ao indispensável para à demonstração da "capacidade" da empresa executar o objeto, sob pena de criar restrições indevidas à competitividade;
- Utilizar, quando for o caso de contratação direta, as informações de qualificação econômico-financeira no modelo de edital, se for o caso;

2. Nota Explicativa AGU: Conforme Acórdão nº 1176/2021-Plenário do Tribunal de Contas da União, “É irregular a **exigência de que o contratado instale escritório em localidade específica**, sem a devida demonstração de que tal medida seja imprescindível à adequada execução do objeto licitado, considerando os custos a serem suportados pelo contratado, sem avaliar a sua pertinência frente à materialidade da contratação e aos impactos no orçamento estimativo e na competitividade do certame, devido ao potencial de restringir o caráter competitivo da licitação, afetar a economicidade do contrato e ferir o princípio da isonomia.

*** Orientações Jurídicas:**

-

*** Fundamento Legal:** art. 6º, XXIII, "h"; art. 18, IX; art. 63, §§ 2º e 3º.

21. DA VISTORIA PRÉVIA

21.1. **Não** há necessidade de o licitante (ou o fornecedor) **atestar** que conhece o local, as condições e peculiaridades para a entrega do objeto ou execução dos serviços.

OU

21.2. A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, devendo o licitante (ou o fornecedor) **atestar** que conhece o local e as condições de realização do serviço, **sob pena de inabilitação** (art. 63, §2º, da NLLC).

21.2.1. Será assegurado ao interessado o direito de realização de **vistoria prévia**, acompanhado por servidor designado para esse fim, de **segunda à sexta-feira, das horas às horas**, devendo o **agendamento** ser efetuado previamente pelo **telefone (....)**.

21.2.2. O **prazo para vistoria** iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública.

21.2.3. Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a **vistoria prévia**.

21.2.4. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar

devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria

21.2.5. Caso o interessado opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante (ou do fornecedor) acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação (art. 63, §3º, da NLLC).

21.2.6. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes.

*** Orientações Gerais:**

1. Prezado servidor responsável, neste tópico você deverá:

a) Indicar se haverá necessidade de vistoria prévia (ou apresentação da declaração substitutiva admitida pela lei), conforme justificativas constantes no ETP, diante das peculiaridades e riscos envolvidos na contratação, de modo a afastar alegações futuras do contratado de que "não conhecia adequadamente as condições do local da execução do objeto por falha de especificação pela Administração".

*** Orientações Jurídicas:**

- A vistoria prévia integra a fase de habilitação, resultando na habilitação ou inabilitação do licitante provisoriamente vencedor, conforme o caso.

*** Fundamento Legal:** art. 6º, XXIII, "h"; art. 18, IX; art. 63, §§ 2º e 3º.

SEÇÃO IV - DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

** Não utilizar SRP para SERVIÇOS CONTINUADOS (salvo se para compras compartilhadas - art. 3º, III, Decreto SRP)*

** Excluir toda esta Seção quando não houver utilização de SRP. Lembrar da necessidade de renumerar manualmente o título das SEÇÕES subsequentes.*

DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

21.3. Será adotado ainda, como procedimento auxiliar, o **SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**, consoante art. 82, da Lei nº 14.133/2021.

21.3.1. Justifica-se a utilização do SRP no presente procedimento em face do contido nos incisos XXX [indicar o(s) respectivo(s) inciso(s)] do art. 3º do Decreto nº 11.462/2023, abaixo transcrito [apagar os incisos não utilizados]:

Art. 3º O SRP poderá ser adotado quando a Administração julgar pertinente, em especial:

I - quando, pelas características do objeto, houver necessidade de contratações permanentes ou frequentes;

II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida, como quantidade de horas de serviço, postos de trabalho ou em regime de tarefa;

III - quando for conveniente para atendimento a mais de um órgão ou a mais de uma entidade, inclusive nas compras centralizadas;

IV - quando for atender a execução descentralizada de programa ou projeto federal, por meio de compra nacional ou da adesão de que trata o § 2º do art. 32; ou

V - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração.

Parágrafo único. O SRP poderá ser utilizado para a contratação de execução de obras e serviços de engenharia, desde que atendidos os seguintes requisitos:

I - existência de termo de referência, anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo padronizados, sem complexidade técnica e operacional; e

II - necessidade permanente ou frequente de obra ou serviço a ser contratado.

21.3.2. Não será admitida cotação inferior à quantidade a ser registrada, obrigando-se os fornecedores aos limites estipulados.

*** Orientações Gerais:**

1. Prezado servidor responsável, caso, pelas conclusões do ETP, tenha se escolhido utilizar o SRP, neste tópico você deverá:

- a) Indicar os fundamentos legais que justificam a utilização, no caso;
- b) Observar que a mera incerteza quanto à disponibilidade orçamentária não justifica a utilização do SRP, sendo necessário enquadrar o caso precisamente em alguma das hipóteses previstas no art. 3º do Decreto nº 11.462/2023.
- c) Confirmar que, no caso, não se trata de registro de preços realizado com indicação apenas de unidades de contratação, sem indicação do total a ser adquirido, com fundamento no art. 82, §§3º e 4º, da NLLC, visto que, nessa hipótese, será vedada a participação de outro órgão ou entidade, fazendo-se necessário, além da não admitir participantes, também ajustar o tópico "DO CONTROLE E ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS" para proibir adesão à ata. Sem embargos, pela experiência prática, é possível vislumbrar que a utilização do previsto no §3º do art. 82 será muito rara de acontecer neste Regional.

2. Feito, fique tranquilo, os próximos tópicos dentro desta seção são todos textos padrão, não precisa preencher ou ajustar nada (salvo se ocorrer a hipótese da alínea "c" do item 1 dessas Orientações Gerais).

3. Se não for utilizado o SRP, não esqueça de excluir toda essa Seção do TR (SEÇÃO IV - DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS), renumerando as Seções seguintes.

*** Orientações Jurídicas:**

-

*** Fundamento Legal:** art. 6º, XLV, XLVI e arts. 82 a 86 da NLLC; Decreto nº 11.462/2023;

22. DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

22.1. Homologado o resultado do procedimento, terá o fornecedor o prazo de **10 (dez) dias úteis**, contados a partir da data de sua convocação para cadastramento de **usuário externo no Sistema Eletrônico de Informação - SEI**, para assinar a Ata de Registro de Preços (ARP), sob pena de **decadência** do direito à contratação, sem prejuízo das **sanções** previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

22.1.1. O prazo de convocação poderá ser **prorrogado** uma vez, por igual período, mediante solicitação do fornecedor, desde que:

22.1.1.1. A solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e

22.1.1.2. A justificativa apresentada seja aceita pela Administração.

22.1.2. Havendo falha no referido Sistema, devidamente comprovada pela Área Técnica deste Tribunal, será **restituído o prazo** de 10 (dez) dias úteis ao fornecedor.

22.2. A assinatura do fornecedor se dará mediante *login* e senha fornecidos pela Coordenadoria de Gestão Documental (CDDOC) deste **TRT-10ª REGIÃO**.

22.2.1. Antes de encerrar a sessão, o agente público responsável certificará se na proposta há

todos os elementos essenciais para a assinatura da ARP e encaminhará o link ao fornecedor para as providências relativas ao cadastramento de usuário externo do SEI.

22.2.2. Após realizar o cadastro, o fornecedor deverá enviar cópias do documento de identidade e do comprovante de residência do representante legal da empresa para o e-mail sei@trt10.jus.br.

22.2.3. O *login* e a senha somente serão fornecidos após o envio dos documentos mencionados no item anterior.

22.3. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quantas forem necessárias para o registro de todos os itens constantes neste Termo de Referência, com a indicação do fornecedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

22.4. O preço registrado, com a indicação dos fornecedores, será **divulgado no PNCP** e disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

22.5. A existência de preços registrados implicará **compromisso de fornecimento** nas condições estabelecidas, mas **não obrigará a Administração a contratar**, facultada a realização de procedimento específico para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

22.5.1. No caso de existência de duas atas referentes ao mesmo item, a ata mais recente só poderá ser utilizada ao término da anterior ou na hipótese de ter sido registrado menor preço.

22.5.2. Na hipótese de obtenção de preços menores em atas mais recentes, poderá ser negociada a redução junto ao fornecedor da ata mais antiga, no sentido de se tentar igualar ao novo valor registrado.

22.6. Na hipótese de o **convocado não assinar** a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidas, fica facultado à Administração convocar os fornecedores remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

22.7. A **recusa** injustificada do adjudicatário em assinar a **Ata de Registro de Preços** no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas e, se for o caso, à imediata perda da garantia de proposta em favor deste órgão licitante (art. 90, §§ 5º e 6º, da NLLC).

22.7.1. A regra do item anterior não se aplica aos fornecedores remanescentes convocados para negociação.

22.8. Decorrido o **prazo de validade da proposta** indicado no edital ou termo de referência sem convocação para a contratação, ficarão os fornecedores liberados dos compromissos assumidos.

22.9. Previamente à assinatura da **Ata de Registro de Preços**, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital ou termo de referência, que deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a vigência do contrato (art. 91, §4º, da NLLC).

22.9.1. A **situação irregular** quando da assinatura a **Ata de Registro de Preços** caracterizará, para todos os fins, ato de **recusa em assinar a ARP no prazo estabelecido**, sujeitando o adjudicatário às sanções administrativas legalmente estabelecidas.

22.10. As partes da presente relação obrigacional vinculam-se ao edital de licitação e seus anexos e à proposta do licitante vencedor ou ao ato que tiver autorizado a contratação direta e à respectiva proposta, conforme o caso, independentemente de transcrição (art. 92, II, da NLLC).

23. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

23.1. Após a homologação do procedimento, será incluído na ata, na forma de anexo, o **registro**:

23.1.1. Dos fornecedores que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário, observada a classificação na licitação; e

23.1.2. Dos fornecedores que mantiverem sua proposta original.

23.2. Será respeitada, nas contratações, a **ordem de classificação** dos fornecedores registrados na

ata.

23.2.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

23.2.2. Para fins da ordem de classificação, os fornecedores que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do fornecedor vencedor **antecederão** aqueles que mantiverem sua proposta original.

23.3. A **habilitação** dos fornecedores que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação dos fornecedores remanescentes, nas seguintes hipóteses:

23.3.1. Quando o fornecedor vencedor não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou termo de referência; ou

23.3.2. Quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços, nas hipóteses previstas nos arts. 28 e 29 do Decreto nº 11.462/2023.

23.4. Na hipótese de **nenhum** dos fornecedores que aceitaram **cotar o objeto com preço igual** ao do fornecedor vencedor concordar com a contratação nos termos em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, a Administração, observados o valor estimado e a sua eventual atualização na forma prevista no edital ou termo de referência, poderá:

23.4.1. Convocar os fornecedores que mantiveram sua proposta original para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do fornecedor vencedor; ou

23.4.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos fornecedores remanescentes, observada a ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição.

24. **DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

24.1. A vigência da Ata de Registro de Preços será de **1 (um) ano**, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser **prorrogada por igual período**, mediante a observância dos seguintes requisitos:

24.1.1. Relatório que discorra sobre o cumprimento regular do(s) compromisso(s) assumido(s) na ARP pela empresa compromissada;

24.1.2. Justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse no(s) objeto(s) registrado(s) na ARP;

24.1.3. Comprovação de que os preços registrados permanecem economicamente vantajoso para a Administração;

24.1.4. Anuência expressa da empresa compromissada informando o interesse na prorrogação;

24.1.5. Comprovação de que o empresa compromissada mantém as condições iniciais de habilitação.

24.2. A **contratação** com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme disposições contidas no tópico "DA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO OU ACEITE DO INSTRUMENTO EQUIVALENTE" deste Termo de Referência - TR.

24.2.1. O contrato decorrente da ARP terá sua vigência estabelecida em conformidade com as disposições contidas no tópico "DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO" deste Termo de Referência - TR.

24.2.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da **disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos**.

24.2.3. O instrumento contratual ou substituto deverá ser assinado e/ou emitido no prazo de validade da ata de registro de preços.

24.2.4. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, conforme disposições contidas no tópico "DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS" deste Termo de Referência - TR.

24.2.5. No caso de adjudicação por **preço global de grupo de itens**, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver **prévia pesquisa de mercado** e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

25. DA ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

25.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

25.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

25.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

25.1.3. Mediante **reajustamento** (art. 25, III, do Decreto nº 11.462/2023), conforme critérios definidos no tópico "DO REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO" deste Termo de Referência - TR.

26. DA NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

26.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se **superior ao preço praticado no mercado** por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

26.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

26.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

26.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

26.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador **comunicará** aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

26.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se **superior ao preço registrado** e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

26.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

26.2.2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de **cancelamento** do seu registro, sem prejuízo das **sanções** previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

26.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para

verificar se aceitam manter seus preços registrados.

26.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

26.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

26.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora **comunicará** aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

27. DO CONTROLE E ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

27.1. A Secretaria de Contratos e Patrimônio (SECOP) - telefone (61) **3348-1170/1171** - será responsável pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de Preços.

27.1.1. O controle do **quantitativo** registrado nas atas correspondentes ficará a cargo da respectiva Unidade Demandante, inclusive em relação à quantidade passível de adesão.

27.2. Durante a vigência da ARP, **os órgãos ou entidades de direito público da Administração Pública Federal** que não participaram do procedimento **poderão aderir à ARP** na condição de **não participantes**, observados os seguintes requisitos:

27.2.1. Não se tratar de registro de preços for realizado com indicação limitada a unidades de contratação, sem indicação do total a ser adquirido, conforme art. 82, §§3º e 4º, da NLLC, visto ser vedada a participação de outro órgão ou entidade nessa hipótese.

27.2.2. Apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

27.2.3. Demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

27.2.4. Consulta e aceitação prévias deste **TRT-10ª REGIÃO** (órgão gerenciador) e do **Fornecedor**.

27.3. A autorização deste **TRT-10ª REGIÃO** apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo **Fornecedor**.

27.3.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488/2007, este **TRT-10ª REGIÃO** somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas para o órgão gerenciador e participantes ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o **limite anual de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais)** (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).

27.3.2. O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ARP da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado.

27.3.3. Este **TRT-10ª REGIÃO** poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

27.4. Após a autorização deste **TRT-10ª REGIÃO**, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em **até 90 (noventa) dias**, observado o prazo de **vigência da ata**.

27.4.1. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser **prorrogado excepcionalmente**, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que **respeitado o limite** temporal de vigência da ata de registro de preços.

- 27.5. As aquisições ou as contratações adicionais decorrentes das adesões à ARP não poderão exceder, **por órgão ou entidade**, a **50%** (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para este **TRT-10ª REGIÃO**, e para órgãos participantes, se for o caso (art. 86, §4º, da NLLC).
- 27.6. O quantitativo decorrente das adesões à ARP não poderá exceder, **na totalidade**, ao **dobro** do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para este **TRT-10ª REGIÃO** e órgãos participantes, se for o caso, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem (art. 86, §5º, da NLLC).
- 27.7. É **vedado** efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

28. DO REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 28.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser **remanejadas** pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.
- 28.2. O **remanejamento** somente poderá ser feito:
- 28.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou
 - 28.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.
- 28.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.
- 28.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os **limites** previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.
- 28.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

29. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 29.1. O **registro do fornecedor** será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:
- 29.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;
 - 29.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;
 - 29.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou
 - 29.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.
 - 29.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.
 - 29.1.5. O cancelamento do registro do fornecedor será formalizado por **despacho** do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.
- 29.2. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os fornecedores que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.
- 29.3. O **cancelamento dos preços registrados** poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

- 29.3.1. Por razão de interesse público;
- 29.3.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou
- 29.3.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

30. DAS PENALIDADES

30.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das **penalidades** estabelecidas no tópico "DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS" deste Termo de Referência - TR.

30.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente **após terem assinado a ata**.

30.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

30.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas para fins de cancelamento do registro, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

SEÇÃO V - DA GESTÃO CONTRATUAL

31. DA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO OU ACEITE DO INSTRUMENTO EQUIVALENTE

31.1. Na forma do art. 90 da NLLC, a Divisão de Contratos (DICONT) convocará o adjudicatário para assinar o **Termo de Contrato** no prazo de **10 (dez) dias úteis**, contados do recebimento da convocação, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Termo de Referência. *[opção obrigatória no caso de **Serviços Continuados**]*

31.1.1. O prazo previsto no item anterior poderá ser **prorrogado**, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

31.1.2. A assinatura do contrato se dará mediante *login* e senha de acesso ao Sistema Eletrônico de Informação-SEI do TRT da 10ª Região.

31.1.3. Havendo falha no referido Sistema, devidamente comprovada pela Área Técnica deste Tribunal, será restituído o prazo à empresa convocada.

31.1.4. O *login* e a senha serão fornecidos por este Tribunal.

OU

31.2. Na presente contratação, o instrumento de contrato será substituído pela **Nota de Empenho c/c Ordem de Serviço**, com fundamento do **art. 95, II, da NLLC**.

31.2.1. O aceite da Nota de Empenho c/c Ordem de Serviço, emitida à empresa adjudicada, equivale, para todos os fins, à assinatura do contrato.

31.2.2. A **Nota de Empenho c/c Ordem de Serviço** será remetida ao **e-mail** informado pela empresa adjudicatária, valendo como aceite a confirmação de recebimento do referido e-mail e seus anexos, em resposta que deverá ser encaminhada pela adjudicatária no prazo de **2 (dois) dias úteis**, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Termo de Referência

31.3. No caso de contratação precedida de licitação, será facultado à Administração, quando o convocado **não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente** no prazo e nas condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor (art. 90 da NLLC).

31.3.1. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do subitem anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

31.3.1.1. Convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário;

31.3.1.2. Adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

31.4. A **recusa** injustificada do adjudicatário em **assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente** no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o **descumprimento total da obrigação** assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas e, se for o caso, à imediata perda da garantia de proposta em favor deste órgão licitante/contratante.

31.5. No caso de contratação precedida de licitação, a regra do subitem anterior não se aplica aos licitantes remanescentes convocados para negociação.

31.6. Decorrido o **prazo de validade da proposta** sem convocação para a contratação, ficarão os proponentes liberados dos compromissos assumidos.

31.7. Previamente à assinatura **do contrato ou ao aceite do instrumento equivalente**, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas neste Termo de Referência, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato (art. 91, §4º, da NLLC).

31.7.1. A **situação irregular** quando da assinatura **do termo de contrato ou do aceite do instrumento equivalente** caracterizará, para todos os fins, ato de **recusa em assinar ou aceitar tais instrumentos no prazo estabelecido**, sujeitando o adjudicatário às sanções administrativas legalmente estabelecidas.

31.8. As partes da presente relação contratual vinculam-se ao edital de licitação e seus anexos e à proposta do licitante vencedor ou ao ato que tiver autorizado a contratação direta e à respectiva proposta, conforme o caso, independentemente de transcrição (art. 92, II, da NLLC).

31.9. Incumbirá ao **TRT-10ª REGIÃO** divulgar o **termo de contrato ou instrumento equivalente**, bem como seus eventuais aditamentos, no Portal Nacional de Contratações (PNCP), na forma e prazos previstos no art. 94 da Lei nº 14.133/2021.

*** Orientações Gerais:**

- 1. **Prezado servidor responsável**, neste tópico você deverá:

a) Indicar se a "formalização" do contrato será mediante Instrumento de Contrato ou se este será substituído pela Nota de Empenho c/c Ordem de Fornecimento na forma do art. 95 da NLLC;

a.1) O instrumento de contrato pode ser dispensado nas hipóteses de "dispensa de licitação em razão de valor" ou "compras com entrega imediata e integral dos bens adquiridos e dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive quanto a assistência técnica, independentemente de seu valor".

a.2) Há teses em favor de ampliar a interpretação do item "dispensa de licitação em razão de valor", para ser entendido como "contratações com valor até o limite da dispensa de licitação em razão de valor", em prol da eficiência, racionalização do trabalho e gestão de riscos (como não se trata de entendimento pacificado, será incluída tal interpretação na portaria de contratações deste Tribunal);

b) Atenção:

b.1) As escolhas relativas ao critério de julgamento devem ser pensadas tecnicamente e estrategicamente, visto que, por exemplo, numa contratação envolvendo 20 itens de nicho similar que podem ser atendidos por uma única empresa sem prejuízo à competitividade, se optar-se pelo critério "por item", dessa licitação poderão resultar em 20 instrumento de contratos com 20 empresas diferentes;

*** Orientações Jurídicas:**

-

*** Fundamento Legal:** art. 6º, XXIII, "f"; arts. 90, 92, 94, 95.

32. DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO

32.1. A contratação terá vigência de **XX meses**, a contar de **XX/XX/XXXX** **OU da contar da assinatura do Termo de Contrato** **O U** do recebimento da Nota de Empenho c/c Ordem de Fornecimento, // sem prejuízo à eventual garantia técnica. *[Contratações por ESCOPO]*

32.1.1. O contrato se extingue de fato quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo de vigência estipulado para tanto.

32.2. O prazo de vigência será **automaticamente prorrogado** quando o objeto não for entregue/concluído no prazo previamente fixado (art. 111 da NLLC).

32.2.1. Quando o atraso na entrega/conclusão do objeto decorrer de culpa do contratado:

32.2.1.1. O contratado será constituído em mora, aplicáveis a ele as respectivas sanções administrativas;

32.2.1.2. Administração poderá optar pela extinção do contrato e, se for o caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

32.2.2. Sem prejuízo da constituição do contratado em mora, bem como a incidência das sanções administrativas cabíveis, permanecendo o interesse da Administração na entrega/conclusão do objeto, poderá fixar **novo prazo para entrega/conclusão do objeto**, anotadas tais circunstâncias mediante simples **apostila**.

32.3. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será **prorrogado automaticamente** pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples **apostila** (art. 115, §5º, da NLLC).

OU

32.4. A contratação terá vigência de **XX meses**, a contar de **XX/XX/XXXX** **OU a contar da assinatura do Termo de Contrato**, // sem prejuízo à eventual garantia técnica. *[Contratações NÃO CONTINUADAS, sob demanda, com vigência máxima adstrita ao exercício financeiro]*

32.4.1. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

OU

32.5. A contratação terá vigência inicial de **5 (cinco) anos**, a contar de **XX/XX/XXXX** **OU da**

assinatura do Termo de Contrato, nos termos do art. 106 da NLLC c/c art. 34 da Portaria da Presidência 144/2023, podendo ser prorrogada sucessivamente até o **limite de 10 (dez) anos**, consoante art. 107 da NLLC, observados, ainda, os seguintes requisitos: *[No caso de SERVIÇOS CONTINUADOS]*

32.5.1. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;

32.5.2. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;

32.5.3. Seja comprovado que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração;

32.5.4. Haja manifestação expressa e irretratável do contratado informando o interesse na prorrogação;

32.5.5. Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação;

32.5.6. Haja autorização formal da autoridade competente.

32.6. A Administração deverá atestar, no início da contratação e de cada exercício, a existência de créditos orçamentários vinculados à contratação e a vantagem em sua manutenção (art. 106, II, da NLLC).

32.7. A Administração terá a opção de extinguir o contrato, sem ônus, quando não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem (art. 106, III, da NLLC).

32.7.1. A extinção mencionada no item acima ocorrerá apenas na próxima data de aniversário do contrato e não poderá ocorrer em prazo inferior a 2 (dois) meses, contado da referida data (art. 106, §1º, da NLLC)

32.8. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

32.9. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de **termo aditivo**.

32.10. Os **prazos de entrega/execução** do objeto e para **recebimento provisório/definitivo** do objeto estão disciplinados, respectivamente, nos tópicos "DO MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO" e "DO RECEBIMENTO DO OBJETO" deste Termo de Referência - TR.

*** Orientações Gerais:**

- 1. **Prezado servidor responsável**, neste tópico você deverá:

a) Observar se a natureza da contratação é por escopo, não continuada, ou continuada:

a.1) **Contratação Continuada** geralmente de demandas permanentes, habituais ou, ao menos, intermitente, ao longo de vários anos.

a.2) **Contratação por Escopo** geralmente está ligada àquelas com forma de fornecimento integral (ex: o Tribunal pretende substituir todos os telefones, adquirindo os aparelhos em pedido único, para entrega em prazo pré-determinado), nesse caso, concluída a entrega, encerra-se o objeto da contratação.

a.3) **Contratação Não Continuadas** geralmente está ligada ao fornecimento de forma parcelada, com pedidos sob demanda, dentro do exercício financeiro (12 meses), de necessidade não enquadrada como continuada, conforme análise técnica c/c conveniência e oportunidade da Administração.

a.4) Essa lógica se aplica mesmo que a contratação seja derivada de ARP, ou seja, se cada contrato derivado da ata tiver apenas por objeto a entrega de determinado objeto dentro de um prazo pré-determinado, o contrato será por escopo, ainda que a ata permaneça vigente e possibilite novos pedidos do mesmo item (visto que cada "pedido" da ata deve ser compreendido como um contrato autônomo).

b) Indicar o prazo de vigência da contratação.

b.1) **Nas contratações continuadas**, em regra, o prazo inicial será de 5 anos (conforme medidas de eficiência da Portaria da Presidência nº 144/2023);

b.2) **Nas contratações por escopo**, o prazo de vigência deve ser compatível com a soma do: a) prazo para iniciar a execução; b) prazo de execução; c) prazo para recebimento provisório e definitivo do objeto; d) prazo para o pagamento; e) margem adicional de segurança. Não são admissíveis prazos desconectados dos somatórios dos tempos dos elementos indicados.

b.2) **Nas contratação não continuadas**, o prazo de vigência deve seguir a regra geral (ficar adstrito ao exercício financeiro), mas não se pode negar que a praxe administrativa tem tolerado a fixação da vigência em 12 meses.

*** Orientações Jurídicas:**

- Tratando-se de contratação por escopo, o prazo de vigência deve corresponder à soma do : **a) prazo para iniciar a execução; b) prazo de execução; c) prazo para recebimento provisório e definitivo do objeto; d) prazo para o pagamento; e) margem adicional de segurança**. Não são admissíveis prazos desconectados dos somatórios dos tempos dos elementos indicados.

- Ademais, observe-se que concluídas as obrigações principais das partes (execução e pagamento), o contrato estará **extinto de fato**, independentemente de ainda não encerrada a vigência formal do contrato, não sendo, a partir de então, admitidos acréscimos, tampouco prorrogações de vigência.

- Tratando-se de serviços não continuados **por demanda**, é admissível a vigência adstrita a um exercício financeiro.

- **POR ESCOPO**: contratos por escopo, assim considerados os contratos nos quais se impõe ao contratado o dever de realizar a prestação de um serviço específico em um período predeterminado. Ex: realizar a reforma de um imóvel público no prazo de 120 dias.

- **NÃO CONTINUADO**: contratos não contínuos a termo, assim considerados os contratos nos quais o objeto é contratado para ser executado por determinado prazo, ou durante determinado prazo. Exemplo: serviço de limpeza para ser prestado por um ano, manutenção preventiva e corretiva para ser executada durante um ano, serviço de telefonia para ser prestado por seis meses.

*** Fundamento Legal:** art. 6º, XXIII, "f"; art. 91, §4º; art. 92; art. 105 a 114.

33. DA FISCALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

33.1. O **GESTOR CONTRATUAL** será o(a) **Senhor(a) XXX, titular da**

33.2. Na forma prevista no art. 104, III, c/c art. 117, da Lei n.º 14.133/2021, o **TRT-10ª REGIÃO** designa o(a) **Servidor(a) XXX**, na condição de **FISCAL TÉCNICO e ADMINISTRATIVO, titular da XXX**, para acompanhar e fiscalizar a execução contratual, incluindo, dentre outras atribuições:

33.2.1. Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados, nos termos do art. 117, §1º, da NLLC;

33.2.1.1. Os lançamentos das referidas ocorrências deverão ser registrados em documento criado especificamente para este fim, no processo principal da contratação, denominado

"Registro de Ocorrências Contratuais" (disponível no SEI), sucessivamente atualizado em face de eventuais novas ocorrências.

33.2.2. Informar a seus superiores, em tempo hábil para adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência.

33.3. Os **FISCAIS SETORIAIS** serão o(a)s **Senhore(a)s XXX,** *[Apenas quando for necessária a fiscalização em outras edificações ou localidades]*

33.4. Nas ausências ou impedimentos dos titulares, responderão pela gestão/fiscalização os respectivos substitutos imediatos.

*** Orientações Gerais:**

- 1. Prezado servidor responsável, neste tópico você deverá:

- a) informa o nome do servidor designado fiscal técnico e administrativo;
- b) informar o nome do servidor designado gestor contratual;
- c) informar, se for o caso, os fiscais setoriais;

*** Orientações Jurídicas:**

-

*** Fundamento Legal:** art. 6º, XXIII, "f"; art. 92; art. 117

34. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

34.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no **Cronograma Físico-Financeiro (APÊNDICE IV deste Termo de Referência)**, o Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por meio de planilha e memória de cálculo detalhada. *[NO CASO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA]*

34.1.1. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

34.1.2. O contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso.

34.2. Os serviços serão **recebidos provisoriamente**, no prazo de **15 (quinze) dias**, pelo **fiscal técnico e administrativo**, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei nº 14.133, de 2021 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto nº 11.246, de 2022).

34.2.1. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.

34.2.2. O **fiscal setorial** do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto de vista técnico e administrativo de sua alçada.

34.2.3. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o **fiscal técnico e administrativo** do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos ao contratado, registrando em relatório a ser encaminhado ao **gestor do contrato**.

34.2.4. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último;

34.2.5. O Contratado fica **obrigado** a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções

resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

34.2.6. A fiscalização não efetuará o **atesto** da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021).

34.2.7. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à **entrega dos Manuais e Instruções exigíveis**.

34.2.8. Os serviços poderão ser **rejeitados**, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

34.3. Os serviços serão **recebidos definitivamente** no prazo de **15 (quinze) dias**, contados do recebimento provisório, pelo **gestor contratual ou comissão designada pela autoridade competente**, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

34.3.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto nº 11.246, de 2022).

34.3.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja **irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa**, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando ao CONTRATADO, por escrito, as respectivas correções;

34.3.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas;

34.3.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o **valor exato dimensionado** pela fiscalização.

34.3.5. Enviar a documentação pertinente ao setor competente para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

34.4. No caso de **controvérsia** sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à **parcela incontroversa** da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

34.5. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

34.6. O recebimento provisório ou definitivo **não excluirá a responsabilidade** civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

34.7. O recebimento do objeto observará, em todo caso, o disposto na **Portaria da Presidência nº 8/2023**, que dispõe sobre os Subcomitês de Recebimento de Bens e Serviços e o recebimento de objeto contratado, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região e dá outras providências.

*** Orientações Gerais:**

- 1. **Prezado servidor responsável**, neste tópico você deverá:

a) informar a quantidade de dias necessária para que o recebimento provisório e definitivo do objeto;

*** Orientações Jurídicas:**

- A NLLC não fixou limites de prazo para recebimento provisório ou definitivo, não obstante, até que sobrevenha regulamento específico, recomendável observar a referência da legislação anterior no sentido de o recebimento provisório e definitivo **não exceder a 15 e 90 dias, respectivamente**, salvo casos excepcionais, devidamente justificados (art. 73, §3º, da 8.666/93)

- Em observância ao princípio da segregação de função, sempre que operacionalmente viável, o responsável pelo recebimento definitivo do objeto não pode ser o mesmo servidor que realizou o recebimento provisório.

- Em se tratando de projeto de **obra**, o recebimento definitivo pela Administração não eximirá o projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos causados por falha de projeto (art. 140, §5º, da NLLC).

- Em se tratando de **obra**, o recebimento definitivo pela Administração não eximirá o contratado, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsão de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança dos materiais e dos serviços executados e pela funcionalidade da construção, da reforma, da recuperação ou da ampliação do bem imóvel, e, em caso de vício, defeito ou incorreção identificados, o contratado ficará responsável pela reparação, pela correção, pela reconstrução ou pela substituição necessárias (art. 140, §4º, da NLLC).

*** Fundamento Legal:** art. 6º, XXIII, "f"; art. 92; art. 140

35. DA LIQUIDAÇÃO

35.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de **10 (dez) dias úteis** para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.

35.1.1. O prazo de que trata o item anterior será **reduzido à metade**, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

35.2. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

35.2.1. o prazo de validade;

35.2.2. a data da emissão;

35.2.3. os dados do contrato e do órgão contratante;

35.2.4. o período respectivo de execução do contrato;

35.2.5. o valor a pagar; e

35.2.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

35.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante;

35.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

35.5. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder

Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

35.6. Constatando-se, junto ao SICAF, a **situação de irregularidade do contratado**, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

35.7. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

35.8. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

35.9. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

*** Orientações Gerais:**

- Não incluir, excluir ou alterar o texto deste tópico.

*** Orientações Jurídicas:**

-

*** Fundamento Legal:** art. 6º, XXIII, "f"; art. 92; art. 141 a 146; art. 7º, §2º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022

36. DOS CRITÉRIOS DE PAGAMENTO

36.1. O pagamento correspondente será efetuado por meio de Ordem Bancária contra o Banco do Brasil S/A, em moeda corrente, no prazo máximo de até **10 (dez) dias úteis**, contados da finalização da liquidação da despesa (atesto da respectiva Nota Fiscal/Fatura pela Unidade/Servidor designados à fiscalização).

36.1.1. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

36.2. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido será acrescido de atualização financeira, e sua apuração far-se-á desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, calculada à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

$EM = I \times N \times VP$, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$I = (TX) \parallel I = (6/100)/365 \parallel I = 0,00016438$

TX = Percentual da taxa anual = 6%

36.3. Quando do pagamento, será efetuada a **retenção tributária** prevista na legislação aplicável.

36.3.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

36.3.2. O contratado regularmente optante pelo **Simples Nacional**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

36.3.3. A unidade responsável pelo pagamento poderá solicitar outros documentos que eximam o **TRT-10ª REGIÃO** das responsabilidades de ordem tributária, previdenciária ou trabalhista.

36.4. Em atendimento à Resolução nº 245, de 23 de agosto de 2019, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho - CSJT, que instituiu o Sistema Integrado de Gestão Orçamentária e Financeira da Justiça do Trabalho (SIGEO), **o envio das notas fiscais deverá ocorrer pelo referido sistema.**

36.5.1. Para atendimento ao item anterior, o contratado deverá realizar seu **cadastro junto ao SIGEO**, conforme instruções a serem enviadas pelo fiscal do contrato, via e-mail.

*** Orientações Gerais:**

- Não incluir, excluir ou alterar o texto deste tópico.

*** Orientações Jurídicas:**

-

*** Fundamento Legal:** art. 6º, XXIII, "f"; art. 92; art. 141 a 146.

37. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

37.1. **Não se exigirá garantia de execução contratual, conforme, inciso I e §1º do art. 35 da Portaria da Presidência nº 144/2023.**

OU

37.2. **Será exigida a garantia de execução da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato. [excepcionalmente, com robusta justificativa sobre a complexidade técnica e riscos envolvidos, esse percentual poderá ser majorado para 10% - art. 98 da NLLC]**

37.3. **A garantia, nas modalidades **caução e fiança bancária**, deverá ser prestada em até 10 dias úteis após a assinatura do contrato.**

37.4. **Em caso de opção pelo **seguro-garantia**, a parte adjudicatária deverá apresentá-la, no máximo, até 1 (um) mês contado da homologação do certame e antes da assinatura do contrato (art. 96, §3º, da NLLC).**

37.4.1. **Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apólice deverá ter validade durante a vigência do contrato e por mais 90 (noventa) dias após término deste prazo de vigência, permanecendo em vigor mesmo que o contratado não pague o prêmio nas datas convencionadas.**

37.4.2. **A apólice do seguro garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.**

37.4.3. **Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique descoberto, ressalvado na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da**

Administração.

- 37.5. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração.
- 37.6. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
- 37.6.1. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;
 - 37.6.2. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e
 - 37.6.3. Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pelo contratado, quando couber.
- 37.7. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria.
- 37.8. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.
- 37.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no **prazo máximo de (.....) dias úteis**, contados da data em que for notificada.
- 37.10. O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.
- 37.10.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverá ser notificado pelo contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais (art. 137, § 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021).
 - 37.10.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep nº 662, de 11 de abril de 2022.
- 37.11. Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança ou autorização para a liberação de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato;
- 37.12. A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente.
- 37.13. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.
- 37.14. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Contrato.
- 37.15. A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto ou serviço prevista especificamente no Termo de Referência.

*** Orientações Gerais:**

- 1. **Prezado servidor responsável**, neste tópico você deverá:

- a) indicar, conforme justificativas constantes do ETP e avaliação dos riscos envolvidos na contratação, se será exigida garantia de execução contratual;
- b) observar que, diante de medida de eficiência expressamente prevista no art. 35 da **Portaria da Presidência 144/2023**, a eventual exigência de garantia de execução deverá ser devidamente justificada, especialmente se já constituir hipóteses já dispensada, em regra, pela referida portaria.
- c) Atentar que as garantias de execução oneram o contrato; complicam a aplicação de sanções (notificação prévia seguradora); inviabiliza a assinatura imediata do contrato (30 dias). Portanto, a opção deve ser justificada e consciente;
- d) Por outro lado, atentar que contratações de **serviços de engenharia**, cessão de espaço físico para **restaurante**, ou previsão de **pagamento antecipado** possuem um risco intrínseco maior, **sendo necessário avaliar com cautela a eventual dispensa** de exigência de garantia de execução;

*** Orientações Jurídicas:**

- Garantia da Proposta [arts. 58, 90, §5º, 92, XIII, NLLC]
- Garantia da execução [ordinárias: arts. 92, XII, 96 a 102; adicional: art 59, §5º]

*** Fundamento Legal:** art. 6º, XXIII, "f"; art. 92; arts. 96 a 102; art. 137, §4º

38. DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

38.1. Este tópico objetiva, preventivamente, caracterizar o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro decorrente de **eventos supervenientes à data da proposta do contratado**.

38.1.1. A **data de apresentação da proposta** consubstancia o marco legal-temporal para fins de verificação do caráter superveniente dos fatos/atos apontados como causadores de desequilíbrio econômico-financeiro contratual.

38.1.1.1. Para contratações precedidas de licitação, registre-se que a "data de apresentação da proposta", para fins de marco legal-temporal, corresponde à "data limite para apresentação da proposta" (art. 3º, §1º, da Lei nº 10.192/2001).

38.1.2. O **conteúdo e valor da proposta** consubstancia o parâmetro inicial do equilíbrio econômico-financeiro contratual, servindo como base comparativa dos elementos referenciais, legais e obrigacionais existentes à época de sua apresentação, inclusive em relação ao orçamento estimado da Administração para a contratação.

38.2. São hipóteses que justificam o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial, os seguintes eventos supervenientes:

38.2.1. Força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado (álea extraordinária), respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato (art. 124, II, "d", da NLLC).

38.2.1.1. O restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, nesta hipótese, dependerá de comprovação robusta e conclusiva da ocorrência superveniente de álea econômica extraordinária, e será formalizada mediante **termo aditivo**.

38.2.1.2. O desequilíbrio econômico-financeiro não pode ser constatado a partir da variação de preços de apenas um ou alguns serviços ou insumos integrante do contrato, fazendo-se necessária a comprovação do impacto no equilíbrio global do contrato (Acórdão 1.466/2013-TCU-Plenário; Acórdão 2408/2009-TCU-Plenário; Acórdão TCU 1604/2015-Plenário).

38.2.1.3. A exclusão do regime tributário do simples nacional por ato voluntário do contratado ou por superação dos limites de receita bruta anual de que cuida o art. 30 da LC nº

123/2006, não enseja o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo (ON AGU nº 61/2020).

38.2.1.4. O valor do contrato abaixo do de mercado não é causa suficiente para justificar seu reequilíbrio econômico-financeiro, uma vez que essa situação pode decorrer, por exemplo, de estratégia empresarial, de condições oferecidas na licitação ou de aumento de custos provocado pela variação normal de mercado, não se inserindo na álea econômica extraordinária e extracontratual (Acórdão TCU 2795/2013-Plenário; Acórdão TCU 7249/2016-Segunda Câmara; Acórdão TCU 3011/2014 - Plenário).

38.2.1.5. Nas contratações cujo o equilíbrio global esteja diretamente atrelado ao valor do Dólar EUA, considera-se presente a álea extraordinária quando, no período de 1 (um) mês-calendário, o valor da referida moeda estrangeira para venda apurado pelo Banco Central do Brasil sofrer variação, positiva ou negativa, superior a 10% (dez por cento) (art. 1º do Decreto nº 8.451/2015).

38.2.2. Alterações unilaterais determinadas pela Administração, nas hipóteses do inciso I do *caput* do art. 124 da NLLC (art. 124, I, c/c art. 103, §5º, I, ambos da NLLC);

38.2.2.1. O equilíbrio econômico-financeiro inicial da contratação, nesta hipótese, será apurado e formalizado concomitantemente com a respectiva instrução processual e formalização da alteração unilateral determinada pela Administração, mediante **termo aditivo** (art. 130 da NLLC).

38.2.3. Criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços contratados (art. 134 c/c art. 103, §5º, II, ambos da NLLC).

38.2.3.1. Nas contratações de natureza continuada (fornecimentos ou serviços continuados), o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, nesta hipótese, poderá ser formalizado mediante **apostilamento**, concomitantemente com os ajustes financeiros cabíveis quando do **reajuste em sentido estrito ou repactuação da contratação**.

38.3. **Não será admitido**, para fins de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial da contratação:

38.3.1. Modificar a proporcionalidade do "desconto" ofertado pela proposta inicial em comparação com o orçamento estimado da contratação elaborado, à época, por este Tribunal.

38.3.2. Incluir elementos, encargos, entre outros custos, quando já existentes à época da apresentação da proposta inicial mas nela não inseridos.

38.4. O **pedido** de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser formulado **durante a vigência** do contrato e **antes de eventual prorrogação** nos termos do art. 107 da NLLC.

38.4.1. A superveniência da extinção do contrato não configurará óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, tempestivamente requerido pelo contratado, hipótese em que será concedida indenização por meio de **termo indenizatório**.

38.5. Os requerimentos de **reequilíbrio econômico-financeiro**, concluída a instrução processual, serão respondidos/decididos pela Administração, preferencialmente, no prazo de **1 (um) mês**, admitida a prorrogação motivada por igual período (art. 92, XI e §6º c/c art. 123, §único).

*** Orientações Gerais:**

- Não incluir, excluir ou alterar o texto deste tópico.

*** Orientações Jurídicas:**

- Embora tal "matriz" não seja obrigatória em todas as contratações, podemos deixar pré-definidos requisitos gerais para os pedidos de reequilíbrio (tema da matriz), fortalecendo juridicamente os parâmetros de análise do tema pelas autoridades competentes.

*** Fundamento Legal:** art. 6º, XXIII, "f", XXVII; art. 22, §3º; art. 92, IX e X; art. 103

39. **DO REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO**

39.1. O preço do objeto desta contratação, desde que observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, contados da **data do orçamento estimado (art. 25, §7º, da NLLC)** ou, nos reajustes subsequentes ao primeiro, da data de **início dos efeitos financeiros do último reajuste ocorrido**, poderá ser reajustado utilizando-se o **Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE**, acumulado em **12 (doze) meses**, adotando-se a seguinte fórmula:

$Pr = P + (P \times V)$, onde:

a) para o primeiro reajuste:

Pr = preço reajustado, ou preço novo;

P = preço atual (antes do reajuste);

V = variação percentual obtida na forma do primeiro item desta cláusula, de modo que $(P \times V)$ significa o acréscimo ou decréscimo de preço decorrente do reajuste.

b) para os reajustes subsequentes:

Pr = preço reajustado, ou preço novo;

P = preço dos serviços atualizado até o último reajuste efetuado;

V = variação percentual obtida na forma do primeiro item desta cláusula, de modo que $(P \times V)$ significa o acréscimo ou decréscimo de preço decorrente do reajuste.

39.2. Os reajustes deverão ser precedidos de **requerimento do contratado**.

39.3. Haverá **preclusão** do direito disponível de o **contratado** requerer o reajuste:

39.3.1. Com a assinatura da prorrogação da vigência contratual, sem ressalvá-lo;

39.3.2. Com o encerramento do contrato;

39.3.3. Quando da aquisição de novo direito de reajuste.

39.4. O reajuste terá seus efeitos financeiros iniciados a partir da data de aquisição do direito do **contratado**, nos termos do primeiro item desta cláusula.

39.5. Os requerimentos de **reajuste**, concluída a instrução processual, serão respondidos/decididos pela Administração, preferencialmente, no prazo de **1 (um) mês**, admitida a prorrogação motivada por igual período (art. 92, XI e §6º c/c art. 123, §único).

*** Orientações Gerais:**

- 1. **Prezado servidor responsável**, neste tópico basta você indicar qual o índice de reajuste a ser aplicado, escolhendo o índice que melhor reflete a variação de preços do objeto da contratação, usando, inclusive índices setoriais (específicos a certos nichos, por exemplo, índices aplicáveis a contratações de TIC). Não havendo índice mais específico, basta manter o IPCA.

*** Orientações Jurídicas:**

- Na NLLC, independentemente do prazo de vigência, todo contrato terá cláusula de reajuste.

*** Fundamento Legal:** art. 6º, XXIII, "f", LVII, LIX; art. 25, §7º; art. 92, X, §3º a 6º; art. 124 a 136.

40. DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

40.1. As eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 a 133 e 136 da Lei nº 14.133/2021.

40.1.1. Nas alterações unilaterais a que se refere o art. 124, I, da NLLC, o **contratado** é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até **25% (vinte e cinco por cento)** do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de **50% (cinquenta por cento)**.

40.1.2. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

40.1.3. Os acréscimos e as supressões do objeto contratual devem ser sempre calculados sobre o valor inicial do contrato atualizado, aplicando-se de forma isolada os limites percentuais previstos em lei ao conjunto de acréscimos e supressões, **vedada a compensação de acréscimos e supressões entre itens distintos**, não se admitindo que a supressão de quantitativos de um ou mais itens seja compensada por acréscimos de itens diferentes ou pela inclusão de novos itens (ON AGU nº 50/2014 - Redação dada pela Portaria AGU nº 140/2021; Acórdão TCU nº 1536/2016-Plenário - Resposta a Consulta).

40.1.4. No âmbito do mesmo item, **o restabelecimento parcial ou total de quantitativo anteriormente suprimido** não representa compensação vedada, desde que sejam observadas as mesmas condições e preços iniciais pactuados, não haja fraude ao certame ou à contratação direta, jogo de planilha, nem descaracterização do objeto, sendo juridicamente possível, **além do restabelecimento, a realização de aditamentos para novos acréscimos ou supressões**, observados os limites legais para alterações do objeto em relação ao valor inicial e atualizado do contrato (ON AGU nº 50/2014 - Redação dada pela Portaria AGU nº 140/2021; Acórdão TCU nº 66/2021-Plenário - Resposta a Consulta).

40.2. A formalização do termo aditivo é condição para a execução, pelo contratado, das prestações determinadas pela Administração no curso da execução do contrato, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização deverá ocorrer no **prazo máximo de 1 (um) mês** (art. 132 da NLLC).

40.3. É admissível a **ALTERAÇÃO SUBJETIVA** do **contratado**, em razão de a **fusão, cisão ou incorporação** com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado; e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

*** Orientações Gerais:**

- Não incluir, excluir ou alterar o texto deste tópico.

*** Orientações Jurídicas:**

-

*** Fundamento Legal:** art. 6º, XXIII, "f"; art. 124 a 136.

41. DOS DIREITOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

41.1. São obrigações do **TRT-10ª REGIÃO**:

- 41.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com este Termo de Referência;
- 41.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
- 41.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;
- 41.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;
- 41.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos neste Termo de Referência;
- 41.1.6. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Termo de Referência;
- 41.1.7. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;
- 41.1.8. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.
- 41.1.9. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.
- 41.1.10. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §3º, da Lei nº 14.133, de 2021.
- 41.1.11. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

41.2. São obrigações do **CONTRATADO**:

- 41.2.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.
- 41.2.2. Informar e manter atualizado o seu **endereço físico e eletrônico** para recebimento das comunicações e intimações oficiais deste TRT-10ª REGIÃO;
- 41.2.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo **fiscal** do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
- 41.2.4. Comunicar ao **fiscal** do contrato, no **prazo de 24 (vinte e quatro) horas**, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.
- 41.2.5. Manter **preposto** aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato.

41.2.5.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

41.2.6. Alocar os **empregados** necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

41.2.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

41.2.8. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

41.2.9. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

41.2.10. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

41.2.11. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

41.2.12. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

41.2.13. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

41.2.14. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.

41.2.15. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

41.2.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

41.2.17. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

41.2.18. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

41.2.19. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem

como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);

41.2.19.1. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);

41.2.20. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

41.2.21. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;

41.2.22. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

*** Orientações Gerais:**

- Não incluir, excluir ou alterar o texto deste tópico (especificar as eventuais obrigações adicional [específicas ao objeto da contratação] no próprio corpo dos requisitos da contratação ou do modelo da execução do objeto).

*** Orientações Jurídicas:**

-

*** Fundamento Legal:** art. 6º, XXIII, "f"; arts. 48, 92, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 123, 140, 153.

42. DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

42.1. O contrato poderá ser **extinto** antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

42.1.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

42.1.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

42.1.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

42.2. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

42.2.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

42.2.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

42.2.3. Indenizações e multas.

42.3. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

42.4. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

*** Orientações Gerais:**

- Não incluir, excluir ou alterar o texto deste tópico.

*** Orientações Jurídicas:**

-

*** Fundamento Legal:** art. 6º, XXIII, "f"; art. 92; art. 137 a 139.

SEÇÃO VI - DAS SANÇÕES, RECURSOS E RESSARCIMENTOS

43. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

43.1. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pela prática de quaisquer das **infrações** previstas no art. 155 da NLLC.

43.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas de que trata o item anterior as seguintes **sanções** (arts. 156 e 162 da NLLC):

43.2.1. **Advertência**, exclusivamente pela prática da infração administrativa prevista art. 155, I, da NLLC, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

43.2.2. **Multa Moratória**, pelo atraso injustificado na execução do contrato, no percentual de **0,5% (cinco décimos percentuais)** por dia de atraso injustificado, sobre o valor da parcela inadimplida, limitada ao montante de **10% (dez por cento)**;

43.2.2.1. Após o **20º (vigésimo) dia** de atraso, a unidade competente deverá, considerando as eventuais justificativas apresentadas pelo contratado, avaliar em manifestação fundamentada se persiste o interesse em manter a contratação.

43.2.2.2. A aplicação da multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções previstas neste Termo de Referência e na NLLC.

43.2.3. **Multa Compensatória**, pela prática de quaisquer das infrações administrativas previstas no art. 155 da NLLC, no percentual de **0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por cento)** do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta;

43.2.3.1. A aplicação da multa compensatória independe da efetiva demonstração de prejuízos, todavia, não excluirá, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado, valendo, neste caso, como valor mínimo de indenização, competindo à Administração apurar e provar o prejuízo excedente (art. 156, §9º, da NLLC c/c art. 416 do CC).

43.2.4. **Impedimento de Licitar e Contratar**, pela prática das infrações administrativas previstas no art. 155, II, III, IV, V, VI e VII, da NLLC, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no **âmbito da União**, pelo **prazo máximo de 3 (três) anos**.

43.2.5. **Declaração de Inidoneidade para Licitar ou Contratar**, pela prática das infrações administrativas previstas no art. 155, VIII, IX, X, XI e XII, da NLLC, bem como pelas infrações administrativas previstas no art. 155, II, III, IV, V, VI e VII, da NLLC que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção prevista no subitem anterior (impedimento de licitar e contratar), e impedirá o responsável de licitar ou contratar no **âmbito da Administração Pública** direta e indireta de todos os entes federativos, pelo **prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos**.

43.3. As sanções de multa poderão ser **cumuladas** com quaisquer das sanções previstas neste tópico (§7º do art. 156 da NLLC).

43.4. O somatório das sanções de multa aplicadas **não poderão superar** o montante de **30% (trinta por cento)** do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta.

43.5. A aplicação de quaisquer das sanções administrativas **não exclui**, em hipótese alguma, a obrigação de **reparação integral** do dano causado à Administração (§6º do art. 156 da NLLC).

43.6. A aplicação de quaisquer das sanções administrativas, bem como a respectiva apuração dos danos eventualmente causados à Administração, realizar-se-á em **processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa**, observando-se os procedimentos previstos no Capítulo XI da Portaria da Presidência nº 160/2023.

43.6.1. É dever do **licitante** ou do **contratado** informar e manter atualizado o seu **endereço físico e eletrônico** para recebimento das comunicações e intimações oficiais deste **TRT-10ª REGIÃO**, valendo para todos os efeitos legais as intimações com aviso de recebimento enviadas para o último endereço físico e eletrônico informado, correndo o processo sancionador à sua revelia caso não apresente defesa, podendo ingressar no feito a qualquer tempo, no estado em que este se encontrar.

43.6.2. **Havendo garantia de execução** (art. 96 da NLLC), os emitentes das garantias deverão ser **notificados** pela Administração quanto ao **início de processo administrativo** para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais (art. 137, §4º, da NLLC).

43.6.3. Durante a tramitação do processo administrativo sancionador, a Administração, mediante decisão fundamentada, poderá **glosar cautelarmente** dos valores eventualmente devidos pela Administração ao contratado, o montante correspondente parcial ou integralmente ao valor preliminarmente apurado da multa moratória, da multa compensatória ou dos danos causados à Administração (art. 45 da Lei nº 9.784/1999).

43.7. Na aplicação das sanções serão considerados (**dosimetria**):

43.7.1. A natureza e a gravidade da infração cometida;

43.7.2. As peculiaridades do caso concreto;

43.7.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

43.7.4. Os danos que dela provierem para a Administração;

43.7.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

43.8. Na elaboração de suas decisões, a autoridade competente poderá solicitar **auxílio da unidade de assessoramento jurídico**, que deverá dirimir dúvidas jurídicas e subsidiá-la com as informações necessárias (art. 168, p. único, da NLLC).

43.8.1. A aplicação da sanção de "declaração de inidoneidade para licitar ou contratar" será **obrigatoriamente** precedida de análise jurídica da **unidade de assessoramento jurídico** (art. 156, §6º, da NLLC).

43.9. A cobrança e pagamento das multas aplicadas e indenizações cabíveis em favor da Administração observarão o disposto **no tópico "DOS RESSARCIMENTOS" deste Termo de Referência**.

*** Orientações Gerais:**

- Não incluir, excluir ou alterar o texto deste tópico.

*** Orientações Jurídicas:**

-

*** Fundamento Legal:** art. 6º, XXIII, "f"; art. 92; art. 155 a 163

44. DOS RECURSOS

44.1. Dos atos da Administração, relativos à aplicação da legislação de licitações e contratos administrativos, cabem **recurso** ou **pedido de reconsideração**, no prazo de **3 (três) dias úteis**, na forma, prazos e hipóteses previstos no art. 165, I (recurso) e II (pedido de reconsideração), da NLLC.

44.2. Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto no art. 165, I, "b" (julgamento das propostas) e "c" (ato de habilitação ou inabilitação de licitante) da NLLC, serão observadas as seguintes disposições:

44.2.1. A intenção de recorrer deverá ser **manifestada imediatamente**, sob pena de **preclusão**, e o prazo para apresentação das **razões recursais** previsto art. 165, I, da NLLC (**3 [três] dias úteis**) será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação ou, na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da NLLC, da ata de julgamento;

44.2.2. A apreciação dar-se-á em **fase única**.

44.3. O recurso de que trata o art. 165, I, da NLLC (recurso) será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, que, se não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de **3 (três) dias úteis**, encaminhará o recurso com a sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de **10 (dez) dias úteis**, contado do recebimento dos autos.

44.4. O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas de ato insuscetível de aproveitamento.

44.5. O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso e terá início na data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso.

44.6. Será assegurado ao licitante/contratado vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

44.7. Da aplicação das **sanções** previstas no art. 156, I (advertência), II (multa moratória e compensatória) e III (impedimento de licitar e contratar) da NLLC caberá **recurso** no prazo de **15 (quinze) dias úteis**, contado da data da intimação (art. 166 da NLLC).

44.7.1. O recurso de que trata o item anterior será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de **5 (cinco) dias úteis**, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de **20 (vinte) dias úteis**, contado do recebimento dos autos.

44.8. Da aplicação da sanção prevista no art. 156, IV (declaração de inidoneidade para licitar ou contratar), da NLLC caberá apenas **pedido de reconsideração**, que deverá ser apresentado no prazo de **15 (quinze) dias úteis**, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de **20 (vinte) dias úteis**, contado do seu recebimento.

44.9. O recurso e o pedido de reconsideração terão **efeito suspensivo** do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

44.10. Os processos administrativos de que resultem sanções poderão ser **revistos**, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando **surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada** (art. 65 da Lei nº 9.784/1999).

44.10.1. Da revisão do processo sancionador não poderá resultar agravamento da sanção.

44.11. Na elaboração de suas decisões, a autoridade competente poderá solicitar **auxílio da unidade de assessoramento jurídico**, que deverá dirimir dúvidas jurídicas e subsidiá-la com as informações necessárias (art. 168, p. único, da NLLC).

*** Orientações Gerais:**

- Não incluir, excluir ou alterar o texto deste tópico.

*** Orientações Jurídicas:**

-

*** Fundamento Legal:** art. 6º, XXIII, "f"; art. 92; art. 164 a 168

45. DOS RESSARCIMENTOS

45.1. O contratado será responsável pelos **danos** causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante (art. 120 da NLLC).

45.2. A aplicação de qualquer das sanções administrativas **não exclui**, em hipótese alguma, a obrigação de **reparação integral** do dano causado à Administração (§6º do art. 156 da NLLC).

45.3. A aplicação de qualquer das sanções administrativas, bem como a respectiva apuração dos danos eventualmente causados à Administração, realizar-se-á em **processo administrativo específico, que assegurará o contraditório e a ampla defesa**, observando-se os procedimentos previstos na [Lei nº 14.133/2021](#) (NLLC), e, subsidiariamente, na [Lei nº 9.784/1999](#).

45.3.1. **Havendo garantia de execução** (art. 96 da NLLC), os emitentes das garantias deverão ser **notificados** pela Administração quanto ao **início de processo administrativo** para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais (art. 137, §4º, da NLLC).

45.3.2. Durante a tramitação do processo administrativo sancionador, a Administração, mediante decisão fundamentada, poderá **glosar cautelarmente** dos valores eventualmente devidos pela Administração ao contratado, o montante correspondente parcial ou integralmente ao valor preliminarmente apurado da multa moratória, da multa compensatória ou dos danos causados à Administração (art. 45 da [Lei nº 9.784/1999](#)).

45.4. As multas aplicadas e indenizações cabíveis (perdas e danos) serão cobradas e/ou quitadas mediante os seguintes procedimentos sucessivos:

45.4.1. Desconto nos pagamentos devidos pela Administração ao contratado;

45.4.2. Recolhimento por meio de Guia de Recolhimento da União - GRU;

45.4.3. Desconto no valor da garantia prestada, se houver;

45.4.4. Inscrição no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal - CADIN;

45.4.5. Inscrição na Dívida Ativa da União - DAU e/ou cobrados judicialmente, se for o caso.

45.5. Inexistindo pagamentos devidos pela Administração, ou sendo eles insuficiente para a quitação dos débitos, o contratado será notificado para proceder ao recolhimento dos valores devidos por intermédio de GRU, no prazo de **cinco dias úteis** a contar da confirmação do recebimento da respectiva notificação.

45.6. Transcorrido o prazo do item anterior sem que haja pagamento dos valores devidos, e havendo **garantia de execução** (art. 96 da NLLC), será a seguradora ou a fiadora notificada para proceder ao pagamento dos valores devidos ou, conforme o caso, será levantado o valor caucionado ou serão resgatados os títulos da dívida pública.

45.7. Não ocorrendo a quitação dos valores correspondentes às multas aplicadas e indenizações cabíveis (perdas e danos) nos moldes previstos nos itens anteriores, será a empresa inscrita no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal - CADIN.

45.8. Não ocorrendo a quitação dos valores devidos após os procedimentos dos itens anteriores, serão oficiadas a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN ou a Advocacia-Geral da União - AGU

para que adotem as medidas pertinentes.

45.8.1. Não será encaminhada solicitação de inscrição em dívida ativa da União à PGFN quando o valor consolidado de créditos da mesma natureza já definitivamente constituídos em face do mesmo devedor for **igual ou inferior a R\$ 1.000,00 (mil reais)**, após incidência de atualização monetária, juros e multa de mora, nos termos do artigo 84 da Lei nº 8.981/1995 e do art. 1º da Portaria MF nº 75/2002 (PORTARIA PGFN/ME nº 6.155/2021).

45.9. Os **débitos** do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, **poderão ser compensados**, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste **mesmo contrato ou de outros contratos administrativos** que o contratado possua com o **mesmo órgão ora contratante**, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

*** Orientações Gerais:**

- Não incluir, excluir ou alterar o texto deste tópico.

*** Orientações Jurídicas:**

-

*** Fundamento Legal:** art. 6º, XXIII, "f"; art. 92; art. 120; art. 156, §§ 8º e 9º.

SEÇÃO VII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

46. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

46.1. O processo de licitação e contratação será regido pela [Lei nº 14.133/2021](#) (nova lei de licitações e contratos - NLLC); [IN nº 73/2022 SEGES/ME](#) (pregão ou concorrência eletrônica pelo critério menor preço ou maior desconto); [Decreto nº 11.462/2023](#) (SRP); [Decreto nº 7.174/2010](#) (bens e serviços de informática); [Decreto nº 9.507/2018](#) (terceirização de serviços); [Lei Complementar nº 123/2006](#) (ME/EPP); [Decreto nº 8.538/2015](#) (ME/EPP); pelos preceitos de Direito Público e disposições do [Decreto-Lei nº 4.657/1942 \(LINDB\)](#); e, supletivamente, pelos princípios da Teoria Geral das Obrigações e dos Contratos e disposições do Direito Privado.

46.1.1. **Aplica-se, ainda, ao objeto da contratação, a seguinte legislação especial:** xxx; xxx; xxx; xxx.

46.2. Enquanto não expedidas as regulamentações previstas na Lei nº 14.133/2021, em observância ao **princípio da recepção** normativa, e visando assim conferir máxima eficácia à nova legislação vigente, as normas infralegais relativas à Lei nº 8.666/93 serão recepcionadas e aplicadas à Lei nº 14.133/2021 naquilo em que **materialmente compatíveis**.

*** Orientações Gerais:**

1. [Prezado servidor responsável](#), neste tópico você deverá:

- a) Manter ou Excluir as legislações já previamente indicadas no campo editável, conforme o caso;
- b) Incluir no subitem destacado as eventuais legislações específicas ou especiais que também regulem o objeto da presente contratação;

*** Orientações Jurídicas:**

-

*** Fundamento Legal:** art. 6º, XXIII, "f"; arts. 89, 92, III.

47. **DO FORO**

47.1. É eleito o Foro da **Justiça Federal em Brasília/DF**, Seção Judiciária do Distrito Federal, para dirimir os litígios que decorrerem desta contratação, que não puderam ser solucionados pela via administrativa, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

*** Orientações Gerais:**

- Não incluir, excluir ou alterar o texto deste tópico

*** Orientações Jurídicas:**

-

*** Fundamento Legal:** art. 6º, XXIII, "f"; art. 92, §1º;

48. **DOS APÊNDICES**

48.1. Integram este Termo de Referência - TR, para todos os fins e efeitos, os seguintes apêndices:

- 48.1.1. **APÊNDICE I - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR**
- 48.1.2. **APÊNDICE II - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO**
- 48.1.3. **APÊNDICE III - MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO**
- 48.1.4. **APÊNDICE IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**
- 48.1.5. **APÊNDICE V - VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO**

*** Orientações Gerais:**

1. Prezado servidor responsável, neste tópico basta ajustar o nome/número dos Apêndices do TR, conforme o caso.

*** Orientações Jurídicas:**

-

*** Fundamento Legal:**

MODELO DE TERMO DE REFERÊNCIA - VERSÃO 4 (APROVADA EM 20/03/2024)